

# Právní prostředky prevence a ochrany před sexuálním obtěžováním na pracovišti

Výzkumná zpráva 2026



**Název:** Právní prostředky prevence a ochrany před sexuálním obtěžováním na pracovišti. Výzkumná zpráva 2026

**Vydavatel:** Veřejný ochránce práv, 2026

**Grafický dizajn:**  
Kamila Černáková  
Jakub Kováč

**ISBN:** 978-80-7631-165-7

## Projektoví partneři:



UNIVERZITA  
KOMENSKÉHO  
V BRATISLAVE



**ombudsman**  
veřejný ochránce práv



PLATAFORMA PORTUGUESA  
PARA OS DIREITOS  
DAS MULHERES



КОМИСИЈА ЗА  
СПРЕЧУВАЊЕ  
И ЗАШТИТА ОД  
ДИСКРИМИНАЦИЈА



Lygių galimybių  
kontrolieriaus  
 tarnyba



**TFL**  
TOGETHER FOR LIFE



COMISSÃO PARA A IGUALDADE  
NO TRABALHO E NO EMPREGO



Kommissionen për Mbrojtjen  
nga Diskriminimin  
Commissioner for Protection  
from Discrimination



**EQUINET**  
European Network  
of Equality Bodies



SLOVENSKÉ NÁRODNÉ  
STREDISKO  
PRE ĽUDSKÉ PRÁVA

# Obsah

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Poslání ombudsmana                                                   | 7         |
| Slovník užitých pojmů                                                | 8         |
| Přehled použitých předpisů                                           | 10        |
| Úvodní slovo                                                         | 11        |
| Shrnutí výzkumných zjištění                                          | 12        |
| Doporučení                                                           | 14        |
| <b>PRÁVNÍ ÚPRAVA SEXUÁLNÍHO OBTĚŽOVÁNÍ<br/>V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU</b> | <b>16</b> |
| <b>1. Definice sexuálního obtěžování</b>                             | <b>17</b> |
| 1.1 Antidiskriminační zákon                                          | 17        |
| 1.2 Zákoník práce                                                    | 18        |
| 1.3 Zákon o státní službě                                            | 18        |
| 1.4 Zákon o služebním poměru příslušníků<br>bezpečnostních sborů     | 18        |
| 1.5 Zákon o vojácích z povolání                                      | 19        |
| 1.6 Trestní zákoník                                                  | 19        |
| 1.7 Nadnárodní a mezinárodní standardy                               | 20        |
| 1.8 Definice sexuálního obtěžování v praxi<br>ombudsmana             | 20        |
| Nevhodnost                                                           | 20        |
| Intenzita                                                            | 21        |
| Sexuální povaha                                                      | 21        |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>2. Povinnosti zaměstnavatele</b>                 | <b>22</b> |
| Rovné zacházení a bezpečné podmínky k práci         | 22        |
| Povinnost projednat stížnost                        | 22        |
| Pronásledování                                      | 23        |
| Přičitatelnost sexuálního obtěžování zaměstnavateli | 23        |
| <b>3. Možnosti obrany</b>                           | <b>25</b> |
| 3.1 Žaloba k soudu                                  | 25        |
| Náhrada nemajetkové újmy v penězích                 | 26        |
| Sdílené důkazní břemeno                             | 26        |
| 3.2 Ombudsman                                       | 27        |
| Metodická pomoc                                     | 27        |
| Šetření postupu inspektorátu                        | 29        |
| 3.3 Inspektorát práce                               | 29        |
| Kontrola zaměstnavatele                             | 30        |
| Zbavení mlčenlivosti                                | 30        |

## **ANALÝZA JUDIKATURY OBECNÝCH SOUDŮ ZA ROKY 2015–2024**

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Počet žalob ve věci sexuálního obtěžování</b>                       | <b>33</b> |
| <b>2. Shrnutí antidiskriminačních žalob ve věci sexuálního obtěžování</b> | <b>35</b> |
| 2.1 Obtěžování členky Hasičského záchranného sboru                        | 35        |
| 2.2 Zasílání pornografického materiálu na pracovišti                      | 36        |

# ANALÝZA PODNĚTŮ K OMBUDSMANOVÍ A K INSPEKTORÁTU PRÁCE ZA ROKY 2015–2024

40

## 1. Analýza podnětů podaných ombudsmanovi

41

1.1 Stěžovatel

42

1.2 Oběť

42

1.3 Podoba sexuálního obtěžování

44

1.4 Agresor

46

1.5 Další formy nerovného zacházení

47

1.6 Řešení se zaměstnavatelem

49

1.7 Postup ombudsmana

50

Posouzení námitky diskriminace

51

Šetření postupu inspektorátu

52

## 2. Analýza podnětů k inspektorátu práce

54

2.1 Podatel

55

2.2 Oběť

55

2.3 Podoba sexuálního obtěžování

58

2.4 Agresor

59

2.5 Další formy nerovného zacházení

60

2.6 Řešení se zaměstnavatelem

62

2.7 Postup inspektorátu práce

63

Výsledek šetření inspektorátu

64

## Poslání ombudsmana

Ombudsman je nezávislý a nestranný. Z výkonu své funkce je odpovědný Poslanecké sněmovně, která ho zvolila. Má jednoho voleného zástupce, kterého pověřuje výkonem části své působnosti. Se svými poznatky průběžně seznamuje veřejnost prostřednictvím médií, internetu, sociálních sítí, odborných seminářů, kulatých stolů a konferencí. Svá nejdůležitější zjištění a doporučení každoročně shrne ve výroční zprávě pro Poslaneckou sněmovnu.

Ombudsman **běžně**:

- sleduje a prosazuje naplňování základních práv a svobod,
- prověřuje postup úřadů,
- chrání lidi před špatným zacházením tím, že systematicky navštěvuje různá zařízení a sleduje průběh vyhoštění cizinců z České republiky,
- pomáhá obětem diskriminace (prosazuje právo na rovné zacházení),
- pomáhá občanům Evropské unie diskriminovaným kvůli státní příslušnosti (prosazuje právo na volný pohyb občanů Evropské unie) a
- sleduje a prosazuje dodržování práv lidí s postižením.

7

Krom toho má ombudsman **zvláštní oprávnění**. Může:

- doporučit vydání, změnu nebo zrušení právního nebo vnitřního předpisu a ratifikaci (schválení platnosti) mezinárodní smlouvy,
- navrhnout Ústavnímu soudu zrušení podzákonného právního předpisu nebo vstoupit do řízení před Ústavním soudem o zrušení právního předpisu,
- podat správní žalobu k ochraně veřejného zájmu,
- navrhnout správnímu soudu, aby zrušil opatření obecné povahy a podat kárnou žalobu na předsedu nebo místopředsedu soudu.

**Výzkumy a analýzy** ombudsman provádí zejména v oblasti:

- základních práv a svobod,
- práva na rovné zacházení a
- práv lidí s postižením,

a to za účelem jejich ochrany a prosazování.

## Slovník užitých pojmů

**Antidiskriminační žaloba** je žaloba, kterou se žalobce domáhá nároků podle antidiskriminačního zákona. Může se domáhat upuštění od diskriminace, odstranění následků diskriminačního zásahu, přiměřeného zadostiučinění a náhrady nemajetkové újmy v penězích.

**Diskriminace** je rozdílné zacházení s lidmi ve srovnatelné situaci, a to v některé ze zákonem vymezených oblastí a na základě některého ze zákonem stanovených důvodů. Diskriminace se posuzuje primárně podle antidiskriminačního zákona. V pracovněprávních vztazích na ni dopadá také zákoník práce, který na antidiskriminační zákon v mnohém odkazuje, některá ustanovení ale rozšiřuje. Diskriminace nemusí být záměrná. Důležitý je výsledek, ne úmysl.

**Diskriminační důvod** je takový důvod, na základě něhož je zakázáno člověka znevýhodnit. Podle antidiskriminačního zákona mezi tyto důvody patří: rasa, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientace, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víra či světový názor, a v některých případech také státní příslušnost. Některé právní předpisy (například zákoník práce) mohou obsahovat i další důvody (například politické přesvědčení či členství v odborech).

8

**Inspektorát práce** (Státní úřad inspekce práce) je orgán státní správy, který má za úkol kontrolovat dodržování pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatelů, zejména zákoníku práce. V případě, že zjistí porušení těchto povinností, může ukládat pokuty a vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků. Kontroly provádějí jednotlivé oblastní inspektoráty práce.

**Nerovné zacházení** je rozdílné zacházení s lidmi ve srovnatelné situaci. Může zahrnovat jak případy, které splní zároveň definici diskriminace (pokud je přítomen diskriminační důvod), tak situace, kdy se jedná o rozdílné zacházení se zaměstnanci bez přítomnosti diskriminačního důvodu (to zakazuje zákoník práce, může se jednat např. o šikanu).

**Obtěžování** je nežádoucí chování, jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti člověka a vytvoření nepřátelského, ponižujícího nebo urážlivého prostředí. Pokud souvisí s některým z diskriminačních důvodů, může se jednat o formu diskriminace. Pokud má navíc sexuální povahu, jedná se podle zákona o diskriminaci ve formě **sexuálního obtěžování**.



**Ombudsman** – veřejný ochránce práv.

**Pohlaví** je jedním z diskriminačních důvodů vyjmenovaných v antidiskriminačním zákoně. Diskriminace se může týkat jak žen, tak mužů. Zákon říká, že za diskriminaci z důvodu pohlaví se považuje i diskriminace z důvodu těhotenství, rodičovství (mateřství nebo otcovství) a z důvodu pohlavní identifikace.

**Pronásledování** je nepříznivé zacházení, postih nebo znevýhodnění následující poté, co se oběť diskriminace rozhodla proti tomuto jednání bránit – např. formou stížnosti nadřízenému nebo žalobou k soudu.

**Sexuální obtěžování** vychází z definice obtěžování, je ale specifické svou sexuální povahou.

# Přehled použitých předpisů

**Antidiskriminační zákon** (zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací) zakazuje diskriminaci v oblastech v něm vymezených (např. práce a zaměstnání, přístup ke zboží a službám). Upravuje základní definice diskriminace a souvisejících pojmů.

Antidiskriminační zákon vychází z řady **směrnic Evropské unie**<sup>1</sup>.

**Zákoník práce** (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce) stanoví vzájemná práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců. Obsahuje výslovný zákaz diskriminace a širší výčet důvodů než antidiskriminační zákon. V mnohých pojmech na antidiskriminační zákon odkazuje, především pokud jde o formy diskriminace.

**Zákon o veřejném ochránci práv** (zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv a o ochránci práv dětí) vymezuje úkoly a pravomoci ombudsmana, včetně jeho působnosti na poli ochrany před diskriminací.

**Zákon o inspekci práce** (zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce) upravuje činnost a pravomoci orgánů inspekce práce. Vymezuje také přestupky, kterých se zaměstnavatelé mohou dopustit na úseku rovného zacházení.

<sup>1</sup> Směrnice Rady 2000/43/ES, ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ.

Směrnice Rady 2000/78/ES, ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. Směrnice Rady 79/7/EHS, ze dne 19. prosince 1978, o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení.

Směrnice Rady 86/378/EHS, ze dne 24. července 1986, o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení pracovníků.

Směrnice Rady 2004/113/ES, ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES, ze dne 5. července 2006, o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU, ze dne 7. července 2010, o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU, ze dne 16. dubna 2014, o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem.

# Úvodní slovo

Od roku 2009 je ombudsman pověřen rolí národního orgánu pro rovné zacházení a ochranu před diskriminací. Mou úlohou je přispívat k prosazování práva na rovné zacházení se všemi osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru nebo světový názor.

Jednou z forem diskriminace je rovněž sexuální obtěžování, pokud se děje v některé ze zákonem vymezených oblastí. Tématem sexuálního obtěžování na pracovišti se ve svých aktivitách zabývám dlouhodobě: například formou spolupráce na příručce Úřadu vlády k prevenci sexuálního obtěžování ve státní správě<sup>2</sup>, na kterou již po mnoho let navazuje školení vedoucích zaměstnanců, prošetřovatelů a dalších relevantních osob ve služebních úřadech. Jednorázová školení uskutečňuji rovněž pro řadu dalších organizací.

I přes přítomnost tohoto tématu ve veřejné i odborné diskusi si problematika sexuálního obtěžování zaslouží další pozornost. Zapojel jsem se proto do mezinárodního projektu VIOLET - Towards workplaces without sexual harassment and violence, v rámci nějž vydávám rovněž tuto výzkumnou zprávu.

11

Cílem projektu je napříč šesti evropskými státy (Česká republika, Slovensko, Litva, Portugalsko, Albánie a Severní Makedonie) odpovědět na otázku, jak efektivní jsou právní prostředky, které mají oběti sexuálního obtěžování na pracovišti v jednotlivých státech k dispozici.

Na tuto zprávu proto naváže výzkum prevalence sexuálního obtěžování v jednom konkrétním odvětví na pracovním trhu; v případě České republiky půjde o oblast školství. Jednotlivé národní zprávy a výzkumy pak shrne mezinárodní analýza, která představí silné stránky i mezery napříč zúčastněnými státy.

Již nyní je zřejmé, že tématu prospěje rovněž další odborná diskuse. Pozornost si z mého pohledu zaslouží zejména otázka, jak zaměstnance a zaměstnankyně podpořit v tom, aby v takové situaci vyhledali právní pomoc, a jak zároveň dosáhnout toho, aby tyto formy pomoci mohly být skutečně efektivní. Z předkládané výzkumné zprávy totiž plyne, že oběti sexuálního obtěžování v zaměstnání vyhledávají pomoc soudů i dalších orgánů jen zřídka.

Přeji všem podnětné čtení.

<sup>2</sup> Úřad vlády České republiky, Kancelář veřejné ochránkyně práv: Prevence sexuálního obtěžování ve státní správě. Příručka pro úřady. Dostupná z: [https://vlada.gov.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktualiti/Priručka-FINAL-text\\_merged.pdf](https://vlada.gov.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Aktualiti/Priručka-FINAL-text_merged.pdf)

## Shrnutí výzkumných zjištění

- (1) **Podle informací ombudsmana se soudy zabývaly v letech 2015–2024 jen dvěma případy**, ve kterých lidé podali žalobu proti diskriminaci vč. sexuálního obtěžování. Dá se ale předpokládat, že se k ombudsmanovi nedostaly všechny antidiskriminační žaloby, které byly k soudům podány.
- (2) V jednom případě žalobkyně uspěla, ve druhém případě Nejvyšší soud předchozí rozsudky zrušil a žalobkyně se rozhodla ve sporu nepokračovat. **Ani v jednom případě soudy nepřiznaly náhradu nákladů řízení.**
- (3) Z dřívějších výzkumů ombudsmana vyplývá, že **oběti diskriminace se na nějaký orgán obracejí jen v 11 % případů**. Data specificky k sexuálnímu obtěžování ombudsman zatím nemá.
- (4) **Ombudsman a inspektorát práce evidují jen nízké počty podnětů, ve kterých si lidé stěžují na sexuální obtěžování na pracovišti.** Za roky 2015–2024 se ombudsman zabýval 16 podněty a inspektorát provedl kontrolu v devíti případech, kdy si podatelé stěžovali na sexuální obtěžování. Protože však ani jeden orgán nevede systematicky evidenci těchto podnětů, mohl být celkový počet vyšší.
- (5) **Mnohé z obětí byly zároveň součástí nějaké zranitelné skupiny.** U 62 % obětí v podnětech k ombudsmanovi a u 33 % obětí v podnětech k inspektorátu bylo možné identifikovat kromě pohlaví i další chráněnou charakteristiku obětí. Nejčastěji se jednalo o věk.
- (6) **Nejčastěji si lidé stěžovali na slovní sexuální obtěžování** (81 % u podnětů k ombudsmanovi, 78 % u podnětů k inspektorátu), jednalo se především o nevhodné komentáře, nevhodné dotazy nebo nevhodné návrhy. Objevovalo se i fyzické sexuální obtěžování (25 % u podnětů k ombudsmanovi, 33 % u podnětů k inspektorátu) a další jednání, které nebylo možné zařadit ani do jedné z těchto kategorií (44 % u podnětů k ombudsmanovi, 33 % u podnětů k inspektorátu). Ve většině případů se sexuální obtěžování skládalo z více různých skutků.
- (7) **Ombudsman v 11 případech poskytl metodickou pomoc.** Ve zbylých pěti případech posoudil námitku diskriminace. Z toho **ve dvou případech uzavřel, že se podle něj jednalo o sexuální ob-**

**těžování. V jednom případě shledal diskriminaci ve formě pro-následování v souvislosti s tím, že se oběť proti (neprokázanému) sexuálnímu obtěžování rozhodla bránit.**

- (8) Inspektorát provedl devět kontrol, sexuální obtěžování nezjistil ani jednou.**
- (9) Celkově se oběma orgánům daří prokázat diskriminaci ve formě sexuálního obtěžování jen velmi málo.**

## Doporučení

V návaznosti na výzkumná zjištění doporučuji přijmout následující opatření:

### 1. Proškolit inspektory v oblasti sexuálního obtěžování a sdílet příklady dobré praxe při jeho prošetřování

Adresát: Státní úřad inspekce práce

Naplněním tohoto cíle dojde k posílení kompetencí inspektorátů při prokazování sexuálního obtěžování na pracovišti prostřednictvím zcitlivění inspektorů k problematice sexuálního obtěžování, k vyvrácení genderově podmíněných stereotypů, které mohou případy sexuálního obtěžování doprovázet, a sdílení vhodných metod k efektivnímu zacílení kontroly na pracovišti.

### 2. Zajistit dostatečné kapacity inspektorátu pro prošetřování stížností na nerovné zacházení, včetně sexuálního obtěžování na pracovišti

Adresát: Ministerstvo práce a sociálních věcí

14

Naplněním tohoto cíle dojde k rozšíření kapacit inspektorátu pro pečlivé prošetření stížností na sexuální obtěžování, se zřetelem k citlivosti problematiky a časové náročnosti účinných metod k jejímu prošetřování.

### 3. Zajistit kontinuální finanční podporu pro neziskové organizace, které poskytují právní poradenství a podporu obětem genderově podmíněného násilí, včetně sexuálního obtěžování

Adresát: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra

Naplněním tohoto cíle dojde z rozšíření sítě podpory pro oběti sexuálního obtěžování tak, aby tyto oběti mohly včas vyhledat adekvátní možnosti obrany.

### 4. Rozšířit povědomí o problematice sexuálního obtěžování v zaměstnání a povinnostech zaměstnavatelů v této oblasti mezi širokou veřejností

Adresát: Úřad vlády České republiky

Naplněním tohoto cíle dojde ke zvýšení povědomí o tom, v čem spočívá sexuální obtěžování jako forma diskriminace, jaké jsou v této oblasti povinnosti zaměstnavatelů a jak se vůči sexuálnímu obtěžování na pracovišti bránit právními cestami.

## **5. Předložit změnu antidiskriminačního zákona vedoucí k odstranění subsidiarity náhrady nemajetkové újmy v penězích**

Adresát: Vláda České republiky

Naplněním tohoto cíle dojde k posílení pozice žalobců, kteří se antidiskriminační žalobou brání proti sexuálnímu obtěžování, a zajištění toho, aby byly v souladu s požadavky evropské legislativy sankce za diskriminaci účinné a odrazující.

## **6. Transponovat řádně a včas směrnice (EU) 2024/1499 a (EU) 2024/1500 o standardech pro orgány rovného zacházení**

Adresát: Úřad vlády České republiky

Naplněním tohoto cíle dojde k posílení pravomocí ombudsmana v oblasti rovného zacházení a tím podpory obětí sexuálního obtěžování, včetně pravomoci šetřit soukromé subjekty a poskytovat možnost mimosoudního řešení sporů.

## **7. Zveřejňovat všechna soudní rozhodnutí ve formě přístupné veřejnosti**

Adresát: Ministerstvo spravedlnosti

Naplněním tohoto cíle dojde k posílení právní jistoty obětí sexuálního obtěžování a zvýšení kompetencí advokátů pro podávání antidiskriminačních žalob ve věci sexuálního obtěžování.



## **Právní úprava sexuálního obtěžování v českém právním řádu**



# 1. Definice sexuálního obtěžování

## 1.1 Antidiskriminační zákon

Sexuální obtěžování definuje v českém právním řádu antidiskriminační zákon. Ten blíže vymezuje právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace v mnoha oblastech. Mezi ně patří také **oblast práce a zaměstnání**<sup>3</sup>.

Aby se jednalo o některou z forem diskriminace, musí být přítomný některý **diskriminační důvod**. Mezi tyto důvody patří rasa, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientace, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víra či světový názor<sup>4</sup>, a v některých případech i státní příslušnost<sup>5</sup>.

Antidiskriminační zákon rozlišuje několik forem diskriminace, zejména diskriminaci přímou, nepřímou, obtěžování, sexuální obtěžování či pronásledování.

Zákon říká, **že obtěžováním se rozumí nežádoucí chování**, které souvisí s některým diskriminačním důvodem,

17

- a) „jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostředí, nebo
- b) které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů.“<sup>6</sup>

Pokud toto obtěžování má sexuální povahu, jedná se o diskriminaci ve formě **sexuálního obtěžování**.<sup>7</sup>

3 Ustanovení § 1 odst. 1 antidiskriminačního zákona.

4 Ustanovení § 2 odst. 3 antidiskriminačního zákona.

5 V právních vztazích, ve kterých se uplatní přímo použitelný předpis Evropské unie z oblasti volného pohybu pracovníků podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie.

6 Ustanovení § 4 odst. 1 antidiskriminačního zákona.

7 Ustanovení § 4 odst. 2 antidiskriminačního zákona. Sexuální obtěžování se nejčastěji považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví. Kromě toho je možné mluvit také o (prostém) obtěžování z důvodu pohlaví v situacích, kdy půjde např. o znevažování žen na pracovišti bez sexuálního podtextu. Z pohledu sociálních věd či společenského náhledu mohou tyto situace splývat a definice sexuálního obtěžování může být širší. V následujících analýzách však tyto kategorie rozlišujeme a zaměřujeme se pouze na ty případy, které spadnou pod definici sexuálního obtěžování podle antidiskriminačního zákona, nikoliv pod definici obtěžování.

Zákon říká, že snížení důstojnosti musí být „záměrem nebo důsledkem“ daného chování. Motivace obtěžující osoby je tak pro posouzení toho, zda se jednalo o sexuální obtěžování, zcela irelevantní.

## 1.2 Zákoník práce

Zákoník práce říká, že zaměstnavatelé jsou povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci.<sup>8</sup> Vedle toho vyjmenovává otevřený výčet chráněných důvodů, kdy vedle důvodů uvedených v antidiskriminačním zákoně zakazuje např. také diskriminaci z důvodu jazyka, zdravotního stavu, majetku, rodinného stavu, či členství v odborové organizaci.

Samostatnou definici sexuálního obtěžování zákoník práce nezná. Místo toho **pro výklad pojmu sexuální obtěžování odkazuje na antidiskriminační zákon.**<sup>9</sup>

## 1.3 Zákon o státní službě

18

Zákon o státní službě odkazuje na úpravu diskriminace v zákoníku práce, a to bez další konkretizace. Výslovně hovoří, že „na rovné zacházení a zákaz diskriminace ve služebním poměru se § 16 a 17 zákoníku práce použijí obdobně“<sup>10</sup>.

## 1.4 Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů definuje jednotlivé formy diskriminace v paragrafu, který se týká povinnosti o v oblasti péče o příslušníky. Ten v obecné podobě stanoví, že „bezpečnostní sbor ani příslušník nesmí výkonu práv a povinností vyplývajících ze služebního poměru zneužívat k újmě jiného účastníka služebního poměru nebo k ponižování jeho lidské důstojnosti“<sup>11</sup>.

**Definuje velmi konkrétně i diskriminaci ve formě sexuálního obtěžování.** Tím se rozumí „nežádoucí jednání sexuální povahy v jakékoli formě v době služby, které je jiným příslušníkem oprávněně vnímáno

<sup>8</sup> Ustanovení § 16 odst. 1 zákoníku práce.

<sup>9</sup> Ustanovení § 16 odst. 3 zákoníku práce.

<sup>10</sup> Ustanovení § 98 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

<sup>11</sup> Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

jako nevíтанé a jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského nebo ponižujícího prostředí anebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí, která ovlivní výkon práv a povinností vyplývajících ze služebního poměru. Sexuální obtěžování se považuje za diskriminaci na základě pohlaví.“

Tento zákon tak sexuální obtěžování definuje velmi podobně jako antidiskriminační zákon s tím rozdílem, že nežádoucí jednání dále upřesňuje jako takové, které je „oprávněně vnímáno jako nevíтанé“. <sup>12</sup>

## 1.5 Zákon o vojácích z povolání

Zákon o vojácích z povolání stanoví, že služební orgán ani voják nesmí zneužívat svého postavení k ponižování jiného vojáka. „Za ponižování důstojnosti se považuje i nežádoucí chování sexuální povahy a všechny formy obtěžování, které směřují k narušení důstojnosti vojáka, vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující a pokořující nebo urážlivé atmosféry, a které jsou nevíтанé, nevhodné nebo mohou být druhým vojákem oprávněně vnímány jako podmínka pro rozhodnutí, která ovlivňují výkon práv a povinností vyplývajících ze služebního poměru.“ <sup>13</sup>

19

I přes rozdílnou formulaci se tak obsahem jedná o obdobné vymezení zákazu sexuálního obtěžování jako v případě antidiskriminačního zákona.

## 1.6 Trestní zákoník

Na rozdíl od některých jiných evropských států, Česká republika **nezná koncept sexuálního obtěžování v trestním zákoníku** <sup>14</sup>. Některé ze závažnějších forem sexuálního obtěžování podle antidiskriminačního zákona však mohou splňovat také definici některých trestných činů, především trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. <sup>15</sup>

<sup>12</sup> To odpovídá pojetí subjektivní a zároveň objektivní stránky nevhodnosti, tak jak ji v kontextu definice v antidiskriminačním zákoně vykládá ombudsman. Podrobnosti viz část „Definice sexuálního obtěžování v praxi ombudsmana“.

<sup>13</sup> Ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

<sup>14</sup> Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

<sup>15</sup> Část druhá, hlava III trestního zákoníku.

## 1.7 Nadnárodní a mezinárodní standardy

Mnohé z evropských států přijaly v oblasti sexuálního obtěžování některé z nadnárodních dokumentů a úmluv.

Především se jedná o Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí. Ta definuje násilí jako porušení lidských práv, zavazuje státy k prevenci, ochraně obětí a stíhání pachatelů.

Na úrovni OSN se pak jedná o Úmluvu o odstranění násilí a obtěžování v pracovním prostředí<sup>16</sup>, která významně upřesňuje oblasti, v nichž jsou oběti sexuálního obtěžování v zaměstnání chráněny, a zavazuje státy k přijetí široké škály možností obrany proti tomuto jednání.

**Ani jednu z těchto úmluv** však **Česká republika** k datu vydání tohoto dokumentu neratifikovala.

## 1.8 Definice sexuálního obtěžování v praxi ombudsmana

20

Protože samotná právní úprava definuje obtěžování poměrně stručně, ombudsman ve své praxi tento pojem dále konkretizuje.

Podle ombudsmana je **sexuální obtěžování** chování, které:

- je **nevhodné**
- má **intenzitu** dosahující zásahu do lidské důstojnosti a
- má **sexuální povahu** nebo podtext.

### Nevhodnost

Pro naplnění definice (sexuálního) obtěžování podle zákona musí jít o jednání, které je společensky nežádoucí. Je proto potřeba, aby bylo jednání nevhodné jak z objektivní, tak subjektivní stránky.

**Objektivní stránka** určuje, zda lze rozumně předpokládat, že by dané chování za nežádoucí považovali ostatní lidé v postavení oběti.

**Subjektivní stránka** určuje, zda oběť jednání sama vnímala jako nežádoucí. Souhlas dotčené osoby zpravidla vylučuje protiprávnost jinak

<sup>16</sup> Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 190 (ILO Convention No. 190).

obtěžujícího chování. To však může být problematické v situacích, kdy dotčená osoba nemá možnost nesouhlas projevit, ať už z důvodu nekonfrontační povahy či paralýzy.<sup>17</sup> Oběť se rovněž může obávat odvetných opatření a rozhodnout se proto proti jednání raději nevymezit, či zvolit jemnější způsoby obrany.<sup>18</sup>

## Intenzita

Dalším kritériem je intenzita dosahující zásahu do lidské důstojnosti. To může být naplněno dvojím způsobem.

Obtěžováním může být zásah do důstojnosti, který trvá **kratší dobu** nebo je **jednorázový**, pokud je velmi intenzivní. V kontextu sexuálního obtěžování by se mohlo jednat zejména o situace, které by zahrnovaly násilí, a další případy obzvlášť závažného jednání.

Naopak méně intenzivní zásah může být obtěžováním, jestliže trvá **delší dobu** nebo **se opakuje**. Obtěžování častěji spočívá ve více skutcích, které po určitou dobu vytváří ve svém souhrnu nepříznivé prostředí.

## Sexuální povaha

21

Rozeznat sexuální povahu či podtext namítaného jednání nečiní zpravidla větší potíže. Důležité je si v této souvislosti uvědomit, že sexuální obtěžování zpravidla není nevhodné vyjádření sympatií, oběť sexuálního obtěžování nemusí obtěžujícího ani sexuálně přitahovat. Častou příčinou sexuálního obtěžování je spíše potřeba utvrdit si svou formální či neformální mocenskou převahu spojená s potřebou druhého člověka ponížit nebo v něm vyvolat strach.

<sup>17</sup> V kontextu sexuálního násilí mluvíme o tzv. zamrznutí.

<sup>18</sup> V jednom ze starších případů, kdy ombudsman posuzoval otázku sexuálního obtěžování, se objevuje podrobnější argumentace týkající se subjektivní nevhodnosti. Při posuzování toho, zda oběť sexuálního obtěžování dané chování skutečně prožívala jako pokořující, ombudsman argumentoval, že z daných informací nedokáže s jistotou uzavřít, že se stěžovatelka vůči jednání agresora srozumitelně ohradila. Tuto argumentační linku však ombudsman od té doby překonal a v dalších zprávách o posouzení námítky diskriminace s ní již nepracuje. Jedná se o zprávu ombudsmana ze dne 06. 04. 2017, sp. zn. 2569/2016/VOP, dostupnou z: <https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/4958>

## 2. Povinnosti zaměstnavatele

Sexuální obtěžování na pracovišti, o němž zaměstnavatel ví, a nepodnikne kroky k jeho zamezení, zakládá odpovědnost zaměstnavatele.<sup>19</sup>

### Rovné zacházení a bezpečné podmínky k práci

Zaměstnavatel má povinnost diskriminačnímu jednání předcházet. Konkrétně zákoník práce stanovuje povinnost zaměstnavatele:

- zajistit rovné zacházení se všemi zaměstnanci<sup>20</sup>
- vytvořit vhodné podmínky k práci<sup>21</sup>
- zajistit bezpečné podmínky a zdraví neohrožující podmínky<sup>22</sup>

Kromě samotného zaměstnavatele přikazuje zákoník práce vytváření příznivých pracovních podmínek také **vedoucím zaměstnancům**.<sup>23</sup>

Povinnost zajistit rovné zacházení je vymezena tak, že k jejímu splnění je vyžadován **aktivní přístup zaměstnavatele**.<sup>24</sup>

22

### Povinnost projednat stížnost

Z povinnosti zajistit rovné zacházení vyplývá mimo jiné povinnost zaměstnavatele zabývat se stížnostmi, ve kterých se zaměstnanci vymezí proti diskriminačnímu jednání.

Rovněž zákoník práce výslovně stanoví, že zaměstnanci mají právo na projednání svých stížností zaměstnavatelem.<sup>25</sup> Porušení této povinnosti je přestupkem, za který může zaměstnavatel dostat pokutu až do výše 400 000 Kč.<sup>26</sup>

<sup>19</sup> Pro účely této sekce vycházíme z úpravy v zákoníku práce. Obdobné povinnosti ale stanovují také další zákony.

<sup>20</sup> Ustanovení § 16 zákoníku práce.

<sup>21</sup> Ustanovení § 38 zákoníku práce.

<sup>22</sup> Ustanovení § 102 zákoníku práce.

<sup>23</sup> Ustanovení § 302 písm. c) zákoníku práce.

<sup>24</sup> To vyplývá především z ustanovení § 5 odst. 2 antidiskriminačního zákona. Podle tohoto ustanovení se zajišťováním rovného zacházení rozumí přijetí opatření, která jsou podmínkou účinné ochrany před diskriminací a která je možno s ohledem na dobré mravy požadovat vzhledem k okolnostem a osobním poměrům zaměstnavatele. Za zajišťování rovného zacházení se považuje také zajišťování rovných příležitostí.

<sup>25</sup> Ustanovení § 276 zákoníku práce.

<sup>26</sup> Ustanovení § 24 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. b) zákona o inspekci práce.

Projednání stížnosti by ale nemělo proběhnout pouze formálně. Zaměstnanec by se od zaměstnavatele měl vždy dozvědět, co na základě jeho stížnosti zjistil (pokud stížnost obsahuje skutečnosti, které je třeba ověřit), jak tyto skutečnosti vyhodnotil (zda je stížnost důvodná či nedůvodná a jak zaměstnavatel k tomuto závěru dospěl) a případně jaké opatření přijal, aby zjištěná pochybení napravil.<sup>27</sup>

## Pronásledování

Pronásledováním rozumí antidiskriminační zákon nepříznivé zacházení, postih nebo znevýhodnění, k němuž došlo v důsledku uplatnění práv podle antidiskriminačního zákona.<sup>28</sup>

To znamená, že pokud se zaměstnanec proti diskriminaci vymezí, nesmí jej za to zaměstnavatel nijak penalizovat. Není přitom rozhodné, zda se zaměstnanec pouze neformálně ozve, podá stížnost zaměstnavateli, obrátí se na inspektorát práce nebo podá na zaměstnavatele žalobu. Zákaz znevýhodnění zaměstnance v důsledku uplatnění jeho práv obsahuje i zákoník práce.<sup>29</sup>

Zákaz pronásledování se neuplatní jen v případech, kdy byla skutečně zjištěna diskriminace. I kdyby se např. při prověřování stížnosti nepodařilo dokázat, že k diskriminaci skutečně došlo, nesmí zaměstnavatel vůči zaměstnanci přijímat žádná odvetná opatření.

23

## Přičitatelnost sexuálního obtěžování zaměstnavateli

Vzhledem k tomu, že agresorem bývá v kontextu sexuálního obtěžování zpravidla některý ze zaměstnanců zaměstnavatele, vzniká otázka, v jaký moment je toto jednání fyzické osoby přičitatelné přímo zaměstnavateli.

Zaměstnavatel zodpovídá za nerovné zacházení související s výkonem pracovních povinností. Pakliže k obtěžování dochází pouze mezi agresorem a obětí, je zaměstnavatel odpovědný v situaci, kdy:

<sup>27</sup> Nejčastější případy diskriminace na pracovišti a jak se jim vyhnout: praktická příručka práva na rovné zacházení pro zaměstnavatele. Doporučení veřejného ochránce práv 2023. Dostupné z: [https://www.ochrance.cz/uploads-import/ESO/nejcastejsi\\_pripady\\_diskriminace\\_na\\_pracovisti\\_a\\_jak\\_se\\_jim\\_vyhnut\\_-\\_prakticka\\_pri-rucka.pdf](https://www.ochrance.cz/uploads-import/ESO/nejcastejsi_pripady_diskriminace_na_pracovisti_a_jak_se_jim_vyhnut_-_prakticka_pri-rucka.pdf)

<sup>28</sup> Ustanovení § 4 odst. 3 antidiskriminačního zákona.

<sup>29</sup> Zaměstnavatel nesmí zaměstnance jakýmkoliv způsobem postihovat nebo znevýhodňovat proto, že se zákonným způsobem domáhá svých práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů (ustanovení § 346 b odst. 4 zákoníku práce).

- agresor vůči oběti zastupuje zaměstnavatele (jedná se např. o vedoucího zaměstnance, zaměstnance personálního odboru, člena vedení či statutárního orgánu), anebo
- obtěžování probíhá výlučně nebo převážně na pracovišti, v pracovní době, v souvislosti s výkonem práce, a některý ze zástupců zaměstnavatele se o tomto jednání dozví.<sup>30</sup>

Podrobnosti toho, v jakých situacích zaměstnavatelé za sexuální obtěžování zodpovídají v méně typických situacích, musí do budoucna stanovit soudy.

---

<sup>30</sup> Není přitom potřeba, aby se zaměstnavatel o obtěžování dozvěděl oficiální cestou, např. cestou stížnosti ze strany oběti.



### 3. Možnosti obrany

Obětem sexuálního obtěžování svědčí více i méně formální metody obrany. Vedle obrany přímo v zaměstnání, možné mediace či např. vyhledání pomoci u odborové organizace se dále věnujeme formálním možnostem obrany: žalobě k soudu a podnětu k ombudsmanovi či k inspektorátu práce.

Z výzkumu ombudsmana vyplývá, že **jen velmi malá část obětí** diskriminace (vč. sexuálního obtěžování) **se rozhodne některou z těchto možností využít**. Z lidí, kteří se cítili být diskriminováni v jakékoliv formě, svou zkušenost oznámilo nějakým úřadům či organizacím jen 11 %.<sup>31</sup>

Respondenti, kteří případ diskriminace ohlásili, kontaktovali nejčastěji policii (48 % z nich), inspekční orgány (20 %), ombudsmana (16 %), odbory (16 %) nebo nevládní organizace. Ve 4 % případů se obrátili na soudy. Tato čísla se týkají všech forem diskriminace. Čísla za oběti sexuálního obtěžování bude ombudsman zjišťovat v rámci navazujícího výzkumu prevalence sexuálního obtěžování.

#### 3.1 Žaloba k soudu

25

**Antidiskriminační žalobou**, tedy žalobou podle antidiskriminačního zákona, se žalobce může domáhat, aby

- bylo upuštěno od diskriminace (např. aby bylo zabráněno pokračujícímu obtěžování),
- byly odstraněny následky diskriminačního zásahu (např. aby mu byly zpětně vyplaceny odměny, o které v důsledku diskriminačního jednání přišel),
- mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění (typicky omluva za diskriminaci, která může být zveřejněna na webových stránkách zaměstnavatele nebo v novinách),
- mu byla nahrazena nemajetková újma v penězích.<sup>32</sup>

Diskriminace však může být namítána i v rámci jiných typů žalob (např. žaloba na určení neplatnosti výpovědi).

<sup>31</sup> Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti. Závěrečná zpráva z výzkumu veřejné ochránkyně práv. Dostupná z: [https://www.ochrance.cz/uploads-import/ESO/CZ\\_Diskriminace\\_v\\_CR\\_vyzkum\\_01.pdf](https://www.ochrance.cz/uploads-import/ESO/CZ_Diskriminace_v_CR_vyzkum_01.pdf)

<sup>32</sup> Ustanovení § 10 odst. 1 antidiskriminačního zákona.

## Náhrada nemajetkové újmy v penězích

Náhrada nemajetkové újmy v penězích přichází podle antidiskriminačního zákona v úvahu tehdy, pokud nepostačuje sjednání nápravy v podobě upuštění od diskriminace, odstranění následků diskriminace a přiměřeného zadostiučinění (typicky v podobě soukromé nebo veřejné omluvy).<sup>33</sup>

Důvodem pro přiznání náhrady nemajetkové újmy může být především skutečnost, že v důsledku diskriminace byla snížena dobrá pověst nebo důstojnost osoby nebo její vážnost ve společnosti. Tato úprava v antidiskriminačním zákoně ale neodpovídá plně evropským směrnicím. Směrnice Evropské unie požadují, aby sankce za diskriminaci byly účinné, přiměřené a odrazující.<sup>34</sup> Odrazující charakter má sankce tehdy, je-li dostatečně citelná, nikoli jen symbolická či zanedbatelná.<sup>35</sup>

Soudy se proto v některých případech od výkladu antidiskriminačního zákona odchyľují a finanční kompenzaci pojmají jako jednu z forem přiměřeného zadostiučinění.<sup>36</sup>

26

## Sdílené důkazní břemeno

Obecně leží důkazní břemeno v civilních sporech na straně žalujícího. Vzhledem ke specifické povaze nerovného zacházení zákon zná institut **sdílení<sup>37</sup> důkazního břemene**.

Zákon říká, že pokud žalobce uvede před soudem skutečnosti, ze kterých lze dovodit, že ze strany žalovaného došlo k přímé nebo nepřímé diskriminaci na základě pohlaví v oblasti práce a zaměstnání, je žalovaný povinen dokázat, že nedošlo k porušení zásady rovného zacházení.<sup>38</sup>

<sup>33</sup> Ustanovení § 10 odst. 2 antidiskriminačního zákona.

<sup>34</sup> Ustanovení čl. 15 rasové směrnice, obdobně ustanovení čl. 17 rámcové směrnice a čl. 8d genderové směrnice.

<sup>35</sup> Blíže viz např. HAVELKOVÁ, Barbara. Gender equality in law: uncovering the legacies of Czech state socialism. Oxford: Hart Publishing, 2017. Human rights law in perspective. ISBN 978-1-50990-586-7. s. 232 a násl.

<sup>36</sup> Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti. Závěrečná zpráva z výzkumu veřejné ochránkyně práv. Dostupná z: [https://www.ochrance.cz/uploads-import/ESO/CZ\\_Diskriminace\\_v\\_CR\\_vyzkum\\_01.pdf](https://www.ochrance.cz/uploads-import/ESO/CZ_Diskriminace_v_CR_vyzkum_01.pdf)

<sup>37</sup> Někdy také „přesunu“.

<sup>38</sup> Ustanovení § 133a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

Neznamená to, že by žalujícímu zaměstnanci stačilo tvrdit, že došlo k diskriminačnímu jednání zaměstnavatele a že na zaměstnavateli by bylo prokázat, že k takovému jednání nedošlo. Žalující musí nejen tvrdit, ale i prokázat, že s ním bylo skutečně zacházeno diskriminačním způsobem.

Usnadnění důkazní situace žalujícího spočívá v tom, že stačí, aby žalující tvrdil, že toto jednání bylo motivováno některým z diskriminačních důvodů. Je pak na zaměstnavateli, aby vyvrátil, že nerovné zacházení bylo motivováno tímto diskriminačním důvodem.<sup>39</sup>

Konkrétní znění tohoto ustanovení vychází z doby před účinností antidiskriminačního zákona. Podle zákoníku práce byla před jeho přijetím zakázána přímá a nepřímá diskriminace, přičemž formu sexuálního obtěžování zákaz diskriminace explicitně nezmiňoval. Soudy mohly sexuální obtěžování posoudit jako přímou diskriminaci z důvodu pohlaví.

V situaci, kdy by se oběť sexuálního obtěžování chtěla proti tomuto jednání bránit žalobou k soudu, je však náročné prokázat právě skutkovou stránku daného jednání. Je tedy otázkou, nakolik může být sdílení důkazního břemene efektivní právě v žalobách proti sexuálnímu obtěžování.

27

## 3.2 Ombudsman

Ombudsman může podle konkrétní situace stěžovatele zvolit několik možností postupu. Působí totiž jako národní orgán pro rovné zacházení, vedle toho má ale i další působnosti. Dohlíží zejména na činnost úřadů, pokud nevykonávají svou činnost v souladu s právem či s principy dobré správy.<sup>40</sup>

### Metodická pomoc

Dle zákona o veřejném ochránci práv ombudsman především **poskytuje metodickou pomoc**<sup>41</sup>. To znamená, že stěžovateli vysvětlí, zda by se v jeho případě mohlo jednat o diskriminaci, a poradí mu, jaké má stěžovatel k dispozici vhodné možnosti obrany.

39 Nález Ústavního soudu ze dne 30. 4. 2009, sp. zn. II. ÚS 1609/08, dostupné z: <https://nalus.usoud.cz>

40 Ustanovení § 1a odst. 1 písm. b) zákona o veřejném ochránci práv.

41 Ustanovení § 21d odst. 1 písm. a) zákona o veřejném ochránci práv.

Výhodou tohoto postupu je určitá míra neformálnosti v komunikaci se stěžovatelem, takže může radit široké škále lidí a přizpůsobit se jejich potřebám.

Ombudsman se v rámci poskytování metodické pomoci může rozhodnout **posoudit námitku diskriminace**. To znamená, že shromáždí podklady od stěžovatele a následně osloví zaměstnavatele s dotazy. Na základě informací od obou stran sporu poté uzavře, zda se podle něj povedlo diskriminaci prokázat, a poskytne stěžovateli další podporu.

Zaměstnavatelé ale nemají povinnost s ombudsmanem spolupracovat, ani na jeho dotazy reagovat. V takovém případě ombudsman nemá žádnou možnost, jak si opatřit informace, na základě nichž může dojít ke svému závěru.<sup>42</sup> V případě, že ombudsman není z informací od obou stran sporu schopen uzavřít, zda podle něj k diskriminaci došlo, či nikoliv, uzavírá posouzení námitky diskriminace pro nedostatek důkazů jako „diskriminace neprokázána“. Oproti tomu v případě, kdy ombudsman dojde k závěru, že se podle něj o diskriminaci nejednalo, uzavírá posouzení námitky diskriminace jako „diskriminace nezjištěna“. Zároveň tato slabina v postavení ombudsmana může vést k tomu, že v případech, ve kterých stěžovatel není schopen nijak podepřít svá tvrzení, může ombudsman vyhodnotit možnost posouzení námitky diskriminace dopředu jako neefektivní.

Další nevýhodou je, že ombudsman po zaměstnavateli není oprávněn požadovat přijetí nápravných opatření, konkrétní podobu nápravy může pouze doporučit. Nemůže ani, na rozdíl od soudu, uspokojit individuální nároky stěžovatele. Z praxe ombudsmana ale vyplývá, že pokud nějakou formu nápravy doporučí, část zaměstnavatelů opatření k odstranění diskriminace přijme i na dobrovolné bázi.

Výhodou tohoto postupu pro stěžovatele je, že si může bezplatně ověřit, zda by se v jeho případě mohlo jednat o diskriminaci, a zda je smysluplné vyhledat advokáta pro podání žaloby k soudu. Stěžovatel v případě žaloby k soudu může využít argumentaci ombudsmana ve svůj prospěch.

Prostřednictvím evidence stanovisek<sup>43</sup> ombudsman zároveň pro budou-

<sup>42</sup> Tato slabina v možnostech ombudsmana poskytnout obětem účinnou obranu před diskriminací by mohla být v blízké budoucnosti alespoň částečně odstraněna, a to v souvislosti s transpozicí směrnic o standardech pro orgány rovného zacházení (Směrnice (EU) 2024/1499 a směrnice (EU) 2024/1500).

<sup>43</sup> Evidence stanovisek ochránce. Dostupná z: <https://eso.ochrance.cz/>

cí případy vyjasňuje, co diskriminací je a co není. Své závěry pak využívá rovněž v rámci vzdělávání či doporučení pro zaměstnavatele.<sup>44</sup>

## Šetření postupu inspektorátu

Pokud se na ombudsmana stěžovatel obrátí proto, že není spokojen s postupem inspektorátu práce, může ombudsman v rámci své původní působnosti rovněž **prošetřit postup inspektorátu**<sup>45</sup>.

Zároveň není vyloučeno, aby ombudsman dle konkrétních okolností případu zvolil sérii těchto postupů, případně je zkombinoval a současně posoudil otázku diskriminace při oslovení zaměstnavatele, a zároveň prověřil správnost postupu inspektorátu.

Ombudsman se může na inspektorát obrátit s žádostí o poskytnutí podnětového a kontrolního spisu, a na základě nich posoudit, zda se inspektorát dopustil porušení svých povinností.<sup>46</sup> Pokud porušení shledá, může požadovat nápravu,<sup>47</sup> nejčastěji formou došetření či opětovné kontroly.

## 3.3 Inspektorát práce

29

Inspektorát podle zákona<sup>48</sup> vykonává kontrolu dodržování povinností na straně zaměstnavatele. Zároveň ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole.

Kromě toho může zaměstnavateli za přestupky spáchané těmito pochybeními uložit pokutu ve výši, kterou stanoví zákon.<sup>49</sup> Za přestupky na úseku rovného zacházení může uložit pokutu až 1 000 000 Kč.<sup>50</sup>

Inspektorát práce také může podatelům poradit a poskytnout základ-

44 Např. Nejčastější případy diskriminace na pracovišti a jak se jim vyhnout: praktická příručka práva na rovné zacházení pro zaměstnavatele. Doporučení veřejného ochránce práv 2023, dostupné z: [https://www.ochrance.cz/uploads-import/ESO/nejcastejsi\\_pripady\\_diskriminace\\_na\\_pracovisti\\_a\\_jak\\_se\\_jim\\_vyhnout\\_-\\_prakticka\\_prirucka.pdf](https://www.ochrance.cz/uploads-import/ESO/nejcastejsi_pripady_diskriminace_na_pracovisti_a_jak_se_jim_vyhnout_-_prakticka_prirucka.pdf) či Rodičovství a diskriminace v práci: praktická příručka práva na rovné zacházení rodiče na pracovním trhu. Doporučení veřejného ochránce práv 2022, dostupné z: [https://www.ochrance.cz/dokument/rodicovstvi\\_a\\_diskriminace\\_v\\_praci/rodicovstvi-a-diskriminace-doporuzeni.pdf](https://www.ochrance.cz/dokument/rodicovstvi_a_diskriminace_v_praci/rodicovstvi-a-diskriminace-doporuzeni.pdf)

45 Ustanovení § 14 zákona o veřejném ochránci práv.

46 Ustanovení § 15 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv.

47 Ustanovení § 18 zákona o veřejném ochránci práv.

48 Zákon o inspekci práce.

49 Část čtvrtá zákona o inspekci práce.

50 Ustanovení § 11 odst. 2) zákona o inspekci práce.

ní informace o pracovních podmínkách a vztazích mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem.

## Kontrola zaměstnavatele

Inspektorát provádí kontroly dle svého vlastního plánu kontrol. Pokud se na něj obrátí podatel se stížností na zaměstnavatele, není inspektorát práce povinen kontrolu provést. Stejně tak žádný právní předpis neurčuje lhůtu, do kdy má inspektorát práce zaměstnavatele zkontrolovat. Pokud inspektorát práce zkontroluje zaměstnavatele na základě písemného podnětu, musí podatele písemně informovat o výsledku provedené kontroly. V opačném případě by jej měl informovat, že kontrolu neprovede, a sdělit důvody.

## Zbavení mlčenlivosti

Inspektorát se ve své činnosti řídí zásadou materiální pravdy, a je proto povinen zjišťovat skutkový stav v takovém rozsahu, aby o něm nebyly důvodné pochybnosti.<sup>51</sup> Zároveň však inspektorát nesmí svým postupem ohrozit zájmy podatele podnětu tím, že by kontrolovanému subjektu odhalil, kdo podnět podal.<sup>52</sup>

30

Pokud podatel podnětu inspektorát sám nezbaví povinnosti mlčenlivosti,<sup>53</sup> může inspektorát naplňovat zásadu materiální pravdy pouze v takovém rozsahu, aby nebyla prozrazena identita podatele podnětu. Proto je inspektorát povinen podatele podnětu srozumitelně poučit o možnosti zbavení mlčenlivosti a důsledcích jeho rozhodnutí.<sup>54</sup>

Pokud podatel zbaví inspektorát mlčenlivosti, mohou inspektoři pokládat otevřené otázky a přímo zjišťovat okolnosti stížnosti. Kontrola tak zpravidla bude efektivnější.

Oproti tomu v případech, kdy ke zbavení mlčenlivosti nedojde, musí inspektorát pracovat zejména s anonymizovanými dotazníky a dalšími vhodnými metodami dbát na ochranu podatele, který se na pracovišti může nacházet v době kontroly v citlivé situaci. V takových případech jsou tedy možnosti inspektorátu prokázat sexuální obtěžování ztíženy,

<sup>51</sup> Ustanovení § 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.

<sup>52</sup> Ustanovení § 20 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu.

<sup>53</sup> Ustanovení § 20 odst. 3 kontrolního řádu.

<sup>54</sup> Zpráva ombudsmana ze dne 31. 8. 2016, sp. zn. 3496/2015/VOP, dostupná z: <https://www.ochrance.cz/uploads-import/ESO/3496-2015-VOP-VP-Z18.pdf>

protože kontrolu není možné dostatečně konkrétně zacílit.

Ombudsman dlouhodobě prosazuje, aby i v případech, kdy podatel zbaví inspektorát povinnosti mlčenlivosti, postupoval inspektorát obezřetně a vyhodnocoval riziko postihu podatele ze strany zaměstnavatele.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Zpráva ombudsmana ze dne 4. 9. 2018, sp. zn. 4084/2016/VOP, dostupná z: <https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/8090>



## **Analýza judikatury obecných soudů za roky 2015–2024**



Ochrana před diskriminací je v České republice svěřena více orgánům. Ovšem rozhodující úlohu hrají nezávislé soudy, které jako jediné jsou nadány pravomocí vydat závazné rozhodnutí. Autoritativně posuzují, zda došlo k diskriminaci konkrétního jednotlivce, a rozhodují o nárocích, které požaduje žalobce.

## 1. Počet žalob ve věci sexuálního obtěžování

Ombudsman pravidelně monitoruje rozhodnutí soudů v oblasti diskriminace. V roce 2020 vydal výzkum antidiskriminační judikatury za roky 2015–2019.<sup>56</sup> Z celkového počtu 90 žalob se 2 žalobami žalobci bránili proti sexuálnímu obtěžování.

V průběhu roku 2026 chystá ombudsman vydání výzkumu antidiskriminační judikatury za roky 2020–2024. Z celkového počtu 107 žalob se neobjevila ani jedna žaloba, ve které by se žalobce bránil proti sexuálnímu obtěžování.

Celkový počet žalob proti diskriminaci ve formě sexuálního obtěžování, o nichž soudy vydaly ve sledovaném období let 2015–2024 rozhodnutí, čítá pouhé 2 žaloby.

33

Dá se předpokládat, že se k ombudsmanovi nedostaly všechny antidiskriminační žaloby, které byly k soudům podány.

Neexistuje totiž jednotná databáze, ze které by veškerá rozhodnutí soudů bylo možné získat. Ombudsman tak při analýze vychází z rozhodnutí, které mu soudy samy poskytnou. V některých případech ale víme o rozhodnutích, které soudy nezaslaly, protože se o jejich existenci ombudsman dozvěděl z jiných zdrojů. Nelze proto s jistotou říci, že ve sledovaném období nebylo podáno více žalob týkajících se sexuálního obtěžování, než které jsme měli pro analýzu k dispozici.

Přesto můžeme okomentovat, že oběti sexuálního obtěžování v zaměstnání podávají žaloby k soudu jen velmi zřídka. Konkrétní důvody by bylo vhodné ověřit prostřednictvím dalších, zejména kvalitativních výzkumných metod.

<sup>56</sup> Diskriminace v ČR: oběť diskriminace a její překážky v přístupu ke spravedlnosti. Závěrečná zpráva z výzkumu veřejné ochráně práv. Dostupná z: [https://www.ochrance.cz/uploads-import/ESO/CZ\\_Diskriminace\\_v\\_CR\\_vyzkum\\_01.pdf](https://www.ochrance.cz/uploads-import/ESO/CZ_Diskriminace_v_CR_vyzkum_01.pdf)

Z výzkumu však vyplývá, že soudy obětem diskriminace obecně nepřiznávají příliš vysoké částky jako náhradu nemajetkové újmy v penězích. Přiznaná odškodnění se nejčastěji pohybují v řádech desítek, maximálně nižších stovek tisíc.

Diskriminační spory přitom bývají často velmi dlouhé, což je dáno tím, že věc se po zásahu soudů vyšší instance vrací k dalšímu projednání.

K rizikům neúspěšného soudního sporu je tak nutné přičíst nemalé částky vynaložené za samotné soudní řízení, především náklady na právní zastoupení. V případě neúspěchu může navíc soud žalobci uložit, aby zaměstnavateli nahradil jím vynaložené náklady na řízení.

## 2. Shrnutí antidiskriminačních žalob ve věci sexuálního obtěžování

### 2.1 Obtěžování členky Hasičského záchranného sboru

Žalobkyně pracovala ve služebním poměru na pozici vedoucí oddělení pro vnitřní správu, personální a právní agendu. Zažalovala svého zaměstnavatele (Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje), který nezakročil proti obtěžujícímu jednání jejího přímého nadřízeného. Ten jako ředitel kanceláře krajského ředitele měl po dobu tří let naléhat na skončení služebního poměru žalobkyně, vysmívat se jejímu osobnímu vztahu s jiným mužem, naléhat na jeho ukončení a zpochybňovat její morální a pracovní kvality. V žalobě **požadovala zveřejnění omluvy a zaplacení náhrady nemajetkové újmy v penězích ve výši 150 000 Kč (5 828 EUR).**

Zatímco okresní soud žalobu zamítl (jednání se neprokázalo), **krajský soud** rozsudek změnil a **žalobě vyhověl** (opřel se zejména o výpovědi bývalé kolegyně žalobkyně a psycholožky).

35

Na základě vykonatelného rozsudku krajského soudu z roku 2010 bývalý zaměstnavatel zaplatil finanční kompenzaci v požadované výši, omluvu ale žalobkyni neposkytl. Všechny **rozsudky následně zrušil Nejvyšší soud** pro vady při aplikaci § 133a občanského soudního řádu. Žalobkyně poté vzala antidiskriminační žalobu zpět.

Specifické okolnosti celého případu odůvodnily, že soud nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení.<sup>57</sup>

Přestože konečný výsledek pro oběť byl takový, že soudy o existenci diskriminace nerozhodly, poskytují dotčená rozhodnutí zajímavou argumentaci pro další případy.

Krajský soud žalobkyni přiznal plnou výši náhrady nemajetkové újmy ve výši 150 000 Kč. Z výzkumu antidiskriminační judikatury za roky

<sup>57</sup> Rozsudek Okresního soudu v Pardubicích ze dne 12. 3. 2008, č. j. 8 C 373/2006-107, usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 2. 10. 2008, č. j. 23 Co 327/2008-132, rozsudek Okresního soudu v Pardubicích ze dne 30. 3. 2009, sp. zn. 8C 373/2006-308, rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 27. 10. 2010, č. j. 23 Co 282/2009-397, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. 21 Cdo 867/2011, usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 30. 9. 2013, č. j. 8 C 373/2006-455, usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 31. 3. 2014, č. j. 23 Co 105/2014-465, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. 10. 2015, sp. zn. 21 Cdo 962/2015, usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 12. 2015, č. j. 21 Co 105/2014-507, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. 11. 2016, sp. zn. 21 Cdo 2993/2016.

2015-2019 přitom vyplývá, že soudy ve většině případů přiznávaly nižší částky, než jaké žalobci požadovali. Pokud soudy náhradu nemajetkové újmy přiznaly, jednalo se v průměru o 79 569 Kč.

V daném případě soud argumentoval tím, že primární satisfakce v podobě omluvy by nemohla zcela splnit svůj účel. Žalobkyně byla postižena při odebírání osobního ohodnocení či odměn v řádech desetitisíců. Soud tedy považoval za přiměřené, aby v obdobném řádu byla poskytnuta i náhrada nemajetkové újmy s tím, aby výše této částky zároveň motivovala zaměstnavatele k tomu, aby k podobné situaci nedošlo.

Důležitá zde byla rovněž otázka toho, jak mají soudy pracovat s institutem sdíleného důkazního břemene. Ten má pomoci obětem diskriminace, pro které je obecně jen velmi náročné prokázat, že nepříznivé zacházení zaměstnavatele bylo motivováno některým z diskriminačních důvodů. Žalující proto musí prokázat pouze existenci nepříznivého zacházení, přičemž na zaměstnavateli je, aby předložil důkazy k tomu, že toto nepříznivé zacházení ve skutečnosti nebylo diskriminací.

36

V daném případě ale krajský soud postupoval vůči žalující až příliš příznivě. Podle Nejvyššího soudu se totiž přiklonil k tvrzení žalující o nerovném zacházení, aniž by toto zacházení dostatečně prokázala. V konečném důsledku tak Nejvyšší soud obě předcházející rozhodnutí zrušil. Stěžovatelka se pak ve sporu rozhodla nepokračovat. Zároveň je ale třeba poznamenat, že případ do sledovaného období spadl díky sérii usnesení, která se týkala náhrady nákladů řízení. Spor jako takový proto skončil až v roce 2016. Původní věcné rozsudky jsou ale staršího data. Soudy tak případ posuzovaly podle právní úpravy před přijetím antidiskriminačního zákona.

## 2.2 Zasílání pornografického materiálu na pracovišti

Přímý nadřízený žalobkyně (vedoucí odboru dopravy na městském úřadu) se měl dopustit sexuálního obtěžování (zasíláním e-mailů s pornografickou tematikou, MMS zpráv s vyobrazením vlastního přirození) a následně nerovného zacházení s žalobkyní (odvolání souhlasu s vedlejší výdělečnou činností, kontrola docházky, snížení osobního příplatku) s cílem donutit ji k ukončení pracovního poměru.

Soudy zjistily, že v letech 2005–2008 byly vztahy mezi oběma zaměstnanci žalované nadstandardní, měly sexuální podtext, ale byly konsensuální. Ke zlomu mělo dojít v roce 2009, přičemž příčinu vzniku konfliktu se nepodařilo soudům spolehlivě zjistit (v úvahu přichází odmítnutí vedoucího odboru dopravy žalobkyní, případně přesunutí pozornosti na jinou zaměstnankyni vedoucím odboru). Konflikt vedl ke zhoršení situace na pracovišti a podání stížnosti, kterou zaměstnavatel řádně nevyřídil.

Krajský soud konstatoval, že přímý nadřízený žalobkyně vzniklou situaci nezvládl, žalovaná z pozice zaměstnavatele odpovídajícím způsobem nezasáhla. **Soud proto přiznal žalobkyni omluvu a náhradu nemajetkové újmy v penězích ve výši 50 000 Kč (1 943 EUR).** Dalších 50 000 Kč jako součást přiměřeného zadostiučinění ale soud nepřiznal.

Zaměstnavatel musel žalobkyni také uhradit dlužnou částku na nemocenských dávkách 6 336 Kč (246 EUR) a státu zaplatit pokutu ve výši 80 000 Kč (3 108 EUR) udělenou orgány inspekce práce za přestupek spočívající v neprojednání stížnosti na bossing.

Soudy nepřiznaly žádnému z účastníků náhradu nákladu řízení.<sup>58</sup>

V daném případě je zajímavá především argumentace krajského soudu, která se týkala odpovědnosti zaměstnavatele prostřednictvím jednání nadřízených žalobkyně.

Přestože k původnímu jednání se sexuálním podtextem podle soudu došlo se souhlasem obou stran, byl to nadřízený žalobkyně, který si měl být vědom všech rizik, které s sebou přináší pokus o navázání bližšího vztahu na pracovišti, tím spíše mezi nadřízeným a podřízenou. Bylo tak jeho zodpovědností, aby nepřipustil, aby se osobní sympatie či následné antipatie jakkoliv promítl do pracovních vztahů.

Stejně tak tajemnice úřadu, která se postavila na stranu nadřízeného, se měla podle soudu situací hlouběji zabývat a podniknout přiměřené kroky k tomu, aby se situace zklidnila a normalizovala.

<sup>58</sup> Rozsudek Okresního soudu v Rakovníku ze dne 29. 1. 2014, č. j. 9 C 132/2009-954, rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 17. 3. 2015, č. j. 23 Co 229/2014-1079, usnesení Okresního soudu v Rakovníku ze dne 23. 9. 2015, č. j. 9 C 132/2009-1132, usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 12. 2015, č. j. 23 Co 393/2015-1148.

Přestože tedy podle soudu k nerovnému zacházení nedocházelo v takovém rozsahu, v jakém ho pocítovala žalobkyně, nesl za něj zaměstnavatel zodpovědnost. Soud proto přiznal žalobkyni omluvu a náhradu nemajetkové újmy v penězích.

Také v tomto případě byla žaloba podána ještě před účinností antidiskriminačního zákona. Přestože rozhodnutí soudů v této věci mohou poskytnout určitá vodítka pro další případy a na antidiskriminační zákon již odkazují, je otázka, nakolik by byly pro rozhodovací praxi soudů v dnešní době relevantní.





## **Analýza podnětů k ombudsmanovi a k inspektorátu práce za roky 2015–2024**



Obsahová analýza podnětů ke kontrolním orgánům v oblasti sexuálního obtěžování na pracovišti nám umožňuje systematicky odhalovat vzorce a souvislosti. Díky sledování charakteristik obětí, agresorů, podobě sexuálního obtěžování a dalších formách nerovného zacházení se můžeme dozvědět, jaké jsou rizikové skupiny a typické scénáře. Sledováním interakce obětí se zaměstnavatelem zjišťujeme, jaké má oběť možnosti obrany přímo na pracovišti. Zjištění o postupu ombudsmana a inspektorátu práce nám ukazují, jaká je institucionální podpora obětí sexuálního obtěžování.

## 1. Analýza podnětů podaných ombudsmanovi

V následujícím textu se věnujeme analýze podnětů, ve kterých stěžovatel namítal diskriminaci ve formě **sexuálního obtěžování v oblasti práce a zaměstnání** a obrátil se na ombudsmana v letech 2015–2024.

Jedná se o 16 podnětů, z toho se na ombudsmana dvakrát obrátili stejní lidé ve stejném případě, jednalo se však o samostatné podněty, protože byly podávány v jiném časovém období a byly řešeny samostatně.

41

Ombudsman neeviduje systematicky všechny případy, ve kterých stěžovatelé namítali diskriminaci ve formě sexuálního obtěžování v zaměstnání. Podnětů, ve kterých se informace o sexuálním obtěžování objevila až v průběhu další komunikace či mezi množstvím dalších problémů, se tak mohlo u ombudsmana objevit více.

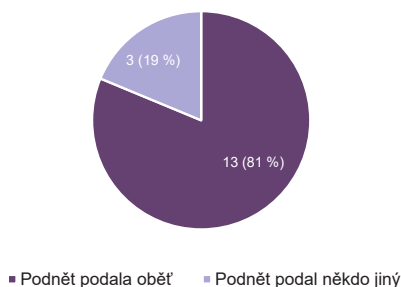
Data týkající se oběti, agresora, konkrétní náplně sexuálního obtěžování a dalšího nerovného zacházení i postupu zaměstnavatele (podkapitoly 1.1 až 1.6) vycházejí z tvrzení stěžovatelů v podaných podnětech, příp. i dalších doplněních. Vycházejí tedy ze **subjektivního pohledu osoby, která se na ombudsmana rozhodla obrátit**.

Teprve podkapitola 1.7 se zabývá tím, jak s daným podnětem ombudsman naložil, a zda se mu případně podařilo prokázat, že k tvrzenému sexuálnímu obtěžování skutečně došlo.

## 1.1 Stěžovatel

V analýze rozlišujeme stěžovatele a oběť. Stěžovatelem se rozumí osoba, která se na ombudsmana obrátila s podnětem. Tento podnět se mohl týkat jí samotné (stěžovatel a oběť jsou stejná osoba), případně podnětem mohla upozorňovat na situaci někoho jiného (stěžovatel a oběť jsou jiná osoba). V grafu 1 uvádíme, kdo podal podnět. Samotná oběť to byla ve více než osmi desetinách případů (81 %).

Graf 1 Podněty ombudsmanovi podle stěžovatele (N=16)

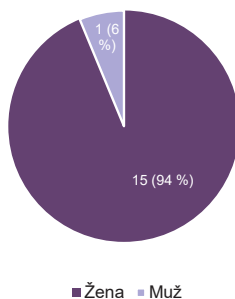


42

## 1.2 Oběť

Tato podkapitola se věnuje specifikům oběti. V grafu 2 uvádíme, koho se měla diskriminace ve formě sexuálního obtěžování týkat. V naprosté většině případů (94 %) se jednalo o ženy, o muže šlo jen jednou.

Graf 2 Pohlaví oběti (N=16)

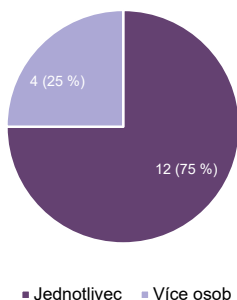


**Věk** obětí se nám ze spisů podařilo identifikovat jen v pěti případech. Jednalo se o lidi ve věku 25, 35, 42, 43, a 51 let.

Co se týče **odvětví**, ve kterých oběti pracovaly, jedná se o poměrně široké spektrum. Byli zde lidé zaměstnaní ve službách, průmyslu, státní správě a samosprávě. Nejvíce podnětů (4) se týkalo zaměstnanců ve školství.

Co se týče počtu obětí v jednotlivých namítaných případech (graf 3), ve třech čtvrtinách (75 %) šlo o jednotlivce. O více osob současně se jednalo ve čtvrtině (25 %) případů.

Graf 3 Počet obětí (N=16)

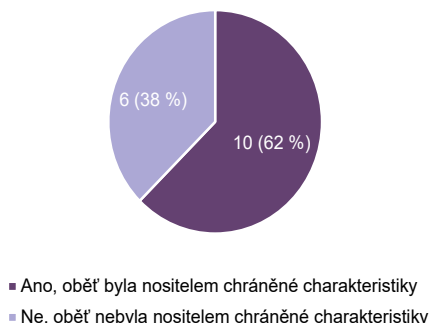


Dále jsme se zaměřili na to, zda byla oběť nositelem nějaké chráněné charakteristiky<sup>59</sup> (graf 4). Chráněné charakteristiky jsme definovali shodně s diskriminačními důvody podle antidiskriminačního zákona. Téměř ve dvou třetinách (62 %) převažovaly oběti, u nichž se nějaká chráněná charakteristika objevovala.<sup>60</sup>

<sup>59</sup> Sexuální obtěžování se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví. Zaznamenávali jsme proto chráněné charakteristiky s výjimkou pohlaví, které bylo v analyzovaných případech relevantní vždy.

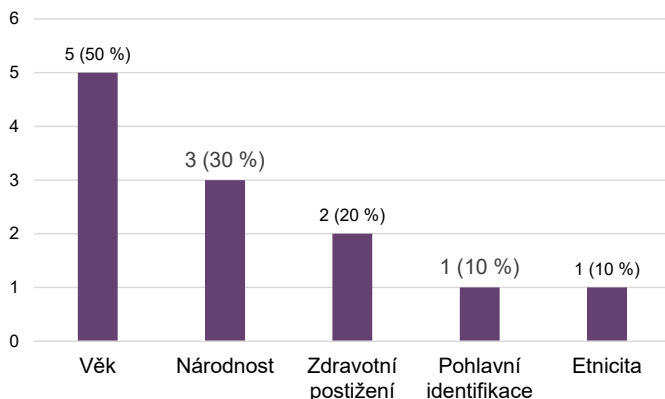
<sup>60</sup> K diskriminaci nemusí dojít pouze z jednoho chráněného důvodu, ale může jich být více. Teorie dělí násobnou diskriminaci na diskriminaci složenou (compounded) a průsečikovou (intersectional). Složená diskriminace je situace, kdy dochází k diskriminaci člověka z více chráněných charakteristik (důvodů), přičemž k diskriminaci by došlo i v případě, kdy by oběť diskriminace byla nositelkou pouze jedné z nich. Průsečíková diskriminace znamená kombinaci diskriminačních důvodů vytvářejících zcela jedinečnou situaci, která je ne-spravedlivá a zasluží si ochranu; ovšem nevznikla by, pokud by oběť diskriminace byla nositelkou pouze jedné chráněné charakteristiky. Výzkumy jednoznačně ukazují, že nositelé více chráněných charakteristik nesou vyšší riziko toho, že se stanou oběťmi diskriminace.

Graf 4 Přítomnost chráněné charakteristiky (N=16)



Z konkrétních chráněných charakteristik (graf 5) převládal věk (50 %), následovala národnost (30 %), zdravotní postižení (20 %), pohlavní identifikace (10 %) a etnicita (10 %).

Graf 5 Další chráněné charakteristiky oběti (N=10)

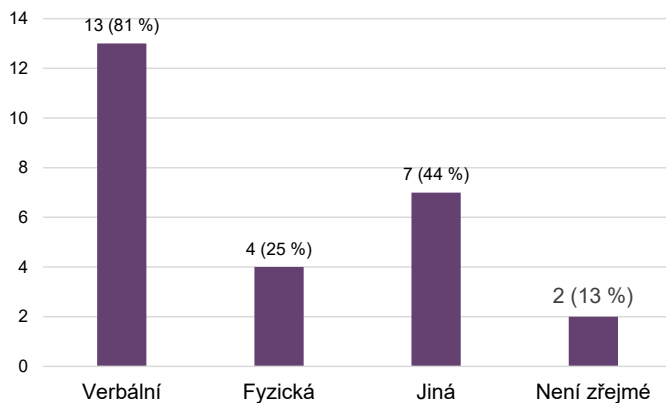


Pozn.: Součet podílů netvoří 100 %, protože jeden stěžovatel mohl být nositelem více chráněných charakteristik.

### 1.3 Podoba sexuálního obtěžování

V grafu 6 se blíže věnujeme tomu, z čeho konkrétně mělo sexuální obtěžování sestávat. Nejčastěji (81 %) šlo o verbální obtěžování. Fyzické obtěžování uváděli stěžovatelé ve čtvrtině (25 %) případů, jinou formu jich popsala téměř polovina (44 %) a ve dvou případech (13 %) nebylo z podnětu zřejmé, o jakou formu sexuálního obtěžování konkrétně šlo.

Graf 6 Forma sexuálního obtěžování, jak ji uvádí stěžovatel (N=16)



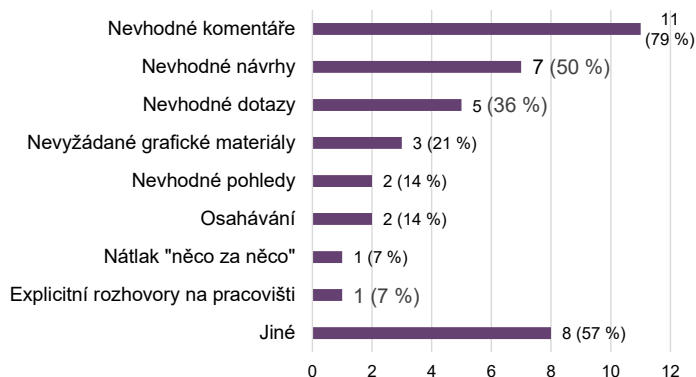
Pozn.: Součet podílů netvoří 100 %, protože jeden stěžovatel mohl uvést více forem sexuálního obtěžování.

Na to, jak konkrétně se sexuální obtěžování projevovalo, se zaměřujeme v grafu 7. Dominovaly nevhodné komentáře (79 %) a to od nevhodných lichotek po nadávky či urážky. Dále šlo o nevhodné návrhy (50 %), např. návrh ke společnému přespání na služební cestě či explicitní nabídku sexu. Více než třetina (36 %) uvedla, že se jednalo o nevhodné dotazy.

45

Dále šlo o nevyžádané grafické materiály (21 %), jako např. sdílení explicitních fotografií či nainstalování erotického obrázku na plochu počítače. Stěžovatelé uváděli také nevhodné pohledy (14 %), osahávání (14 %), nátlak „něco za něco“ (7 %) a explicitní rozhovory na pracovišti, které oběť vnímala jako nevhodné (7 %).

Graf 7 Konkrétnější popis sexuálního obtěžování (N=14)

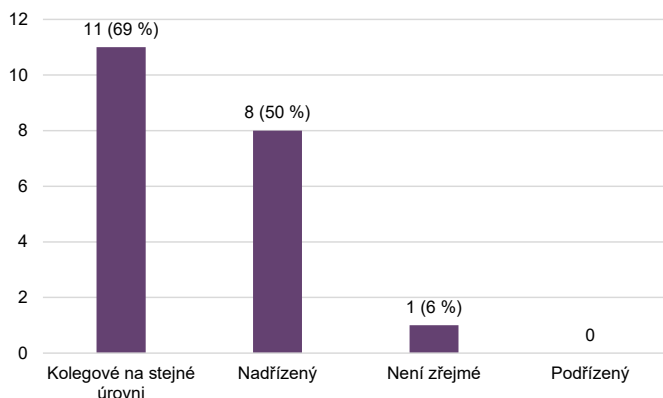


Pozn.: Součet podílů netvoří 100 %, protože jeden stěžovatel mohl uvést více podob sexuálního obtěžování.

## 1.4 Agresor

V grafu 8 se věnujeme mocenskému postavení agresora vůči oběti. Ve více než dvou třetinách (69 %) se mělo jednat o kolegy, kteří byli v rámci pracovní hierarchie na stejné úrovni. V polovině případů (50 %) se mělo jednat o nadřízené. Agresor, který byl v pracovní hierarchii na podřízené úrovni vůči oběti, se nevyskytl žádný.

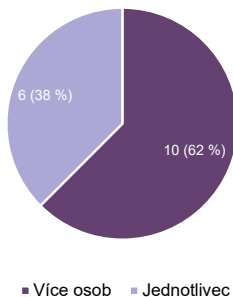
Graf 8 Mocenské postavení agresora vůči oběti (N=16)



Pozn.: Součet podílů netvoří 100 %, protože ve čtyřech případech stěžovatelé uváděli, že se jednalo o kolegy na stejné úrovni i nadřízené současně.

Zda se jednalo o agresora jednotlivce, či zda jich bylo více, se dozvídáme v grafu 9. V téměř dvou třetinách případů (62 %) stěžovatelé uváděli, že šlo o více agresorů současně.

Graf 9 Počet agresorů (N=16)

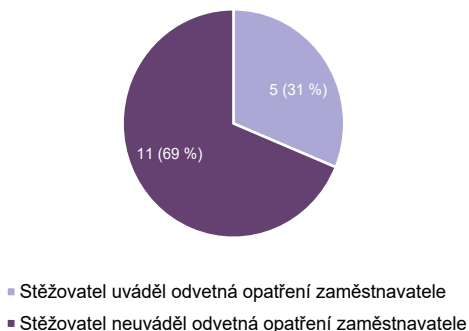


## 1.5 Další formy nerovného zacházení

V následujícím grafu 10 uvádíme, zda z podnětu vyplývalo, že proti oběti zaměstnavatel uplatnil odvetná opatření. Ve více než dvou třetinách (69 %) se jedná o případy, kdy stěžovatel odvetná opatření neuváděl.

47

Graf 10 Odvetná opatření / pronásledování ze stranv zaměstnavatele (N=16)



Antidiskriminační zákon taková odvetná opatření nazývá termínem **pronásledování**. Jedná se o nepříznivé zacházení, postih nebo znevýhodnění následující poté, co se oběť diskriminace rozhodla proti tomuto jednání bránit. Pronásledování je jednou z forem zakázané diskriminace.

Pronásledování, jak je stěžovatelé popisovali, mělo různé formy. A to méně konkrétní (nátlak, stupňování šikany a nabádání k ní dalších lidí), tak konkrétní (např. neprodloužení pracovního poměru, odebrání konkrétní pracovní náplně, přesun na noční směny, přeřazení na jiné pracoviště s odebráním příplatků, či snížení osobního ohodnocení).

V následujícím grafu (11) uvádíme, zda se oběť setkala kromě sexuálního obtěžování a pronásledování i s dalšími formami nerovného zacházení. Téměř všechny (94 %) se s nimi setkaly.

Graf 11 Další formy nerovného zacházení ze strany zaměstnavatele (N=16)

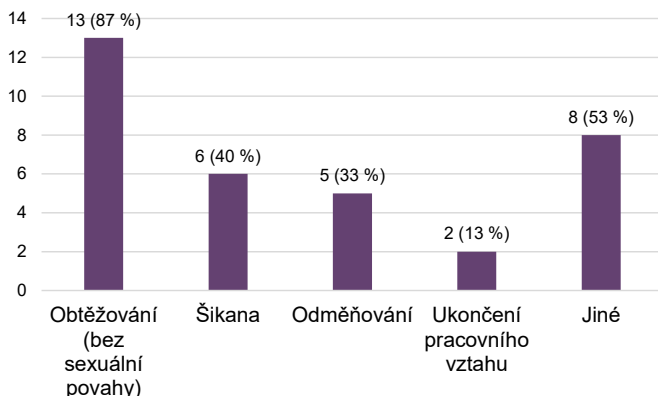


V grafu 12 se věnujeme blíže tomu, o jaké další formy nerovného zacházení se mělo jednat. Nejčastěji (87 %) to bylo obtěžování bez sexuální povahy, následovala šikana (40 %), nerovné zacházení v oblasti odměňování (33 %) a ukončení pracovního vztahu (13 %).

Více než polovina stěžovatelů (53 %) uváděla jinou formu. Mezi těmito jinými formami stěžovatelé popisovali například pokus zaměstnavatele o ukončení pracovního poměru okamžitým zrušením, odmítání prodloužit pracovní poměr z doby určité na neurčitou, nezahrnování do mezinárodních projektů, reorganizaci a sesazení z pozice vedoucí na řadovou zaměstnankyni, vytýkáci dopis, nepřijetí na jinou pozici, nepřiznání odměny za mimořádnou pracovní činnost, přetěžování, odmítnutí poskytnutí služebního auta, znevažování výsledků práce a nemožnost využít odpovídající toalety v souvislosti se změnou úředního pohlaví oběti.



Graf 12 Další formy nerovného zacházení (N=15)



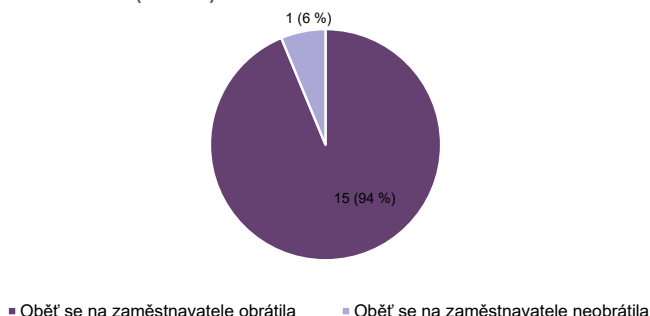
Pozn.: Součet podílů netvoří 100 %, protože jeden stěžovatel mohl uvést více forem obtěžování.

## 1.6 Řešení se zaměstnavatelem

V následujícím oddíle se věnujeme tomu, jak se oběť snažila řešit sexuální obtěžování na pracovišti se svým zaměstnavatelem. Téměř všichni (94 %) se na svého zaměstnavatele ve snaze o řešení situace obrátili (graf 13).

49

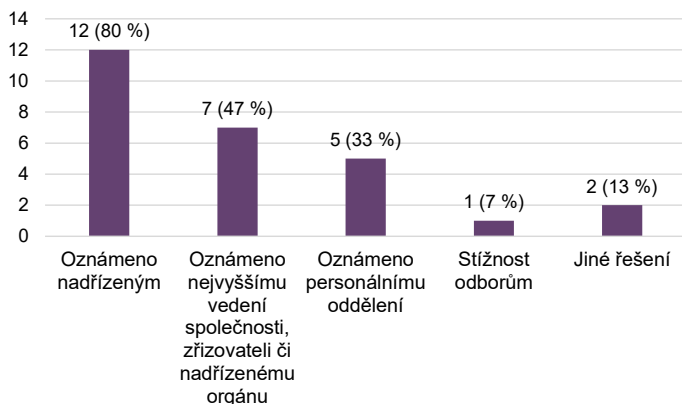
Graf 13 Podíl obětí, které se obrátily na zaměstnavatele ve snaze o řešení sexuálního obtěžování (N=16)



Jak konkrétně oběti sexuální obtěžování řešily se zaměstnavateli, ukazuje graf 14. Nejčastěji (80 %) se obrátily na nadřízené v rámci daného pracoviště. Téměř polovina (47 %) věc oznámila osobě či orgánu tohoto pracoviště nadřízenou (nejvyššímu vedení společnosti, zřizovateli či nadřízenému orgánu). Na personální oddělení se obrátila třetina (33 %) lidí, jeden uvádí, že se obrátil také na odbory.

Jiné řešení zvolili dva lidé, a to návrh na zřízení etické komise, či jednání o mimosoudním vyrovnání až poté, co oběť podala výpověď.

Graf 14 Způsoby řešení sexuálního obtěžování se zaměstnavatelem (N=15)



Pozn.: Součet podílů netvoří 100 %, protože oběť mohla zvolit více řešení.

## 1.7 Postup ombudsmana

50

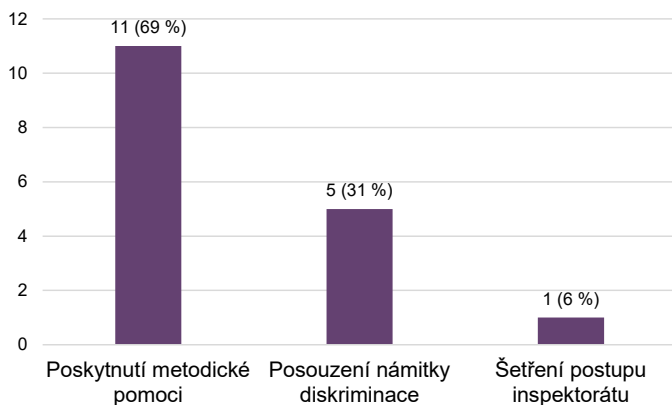
V tomto oddílu se věnujeme tomu, jak s podněty naložil ombudsman.

- Ombudsman především **poskytuje metodickou pomoc**. To znamená, že stěžovateli vysvětlí, zda by se v jeho případě mohlo jednat o diskriminaci, a poradí mu, jaké má k dispozici vhodné možnosti obrany.
- V některých případech se ombudsman v rámci poskytování pomoci může rozhodnout **posoudit námitku diskriminace**. To znamená, že shromáždí podklady od stěžovatele a osloví zaměstnavatele s dotazy. Na základě informací od obou stran sporu poté uzavře, zda se podle něj povedlo diskriminaci prokázat. V případě, že ombudsman není z informací od obou stran sporu schopen uzavřít, zda podle něj k diskriminaci došlo, či nikoliv, uzavírá posouzení námitky diskriminace jako „diskriminace neprokázána“.
- Pokud se na ombudsmana stěžovatel obrátí proto, že není spokojen s postupem inspektorátu práce, může ombudsman **prošetřit postup inspektorátu**.

Graf 15 ukazuje, jak ombudsman na podněty reagoval. Ve více než dvou třetinách (69 %) případů poskytl metodickou pomoc bez oslovení zaměstnavatele a posouzení námitky diskriminace, v téměř třetině

(31 %) poskytl metodickou pomoc včetně posouzení námitky diskriminace a jednou šetřil postup inspektorátu.

Graf 15 Reakce ombudsmana na podnět



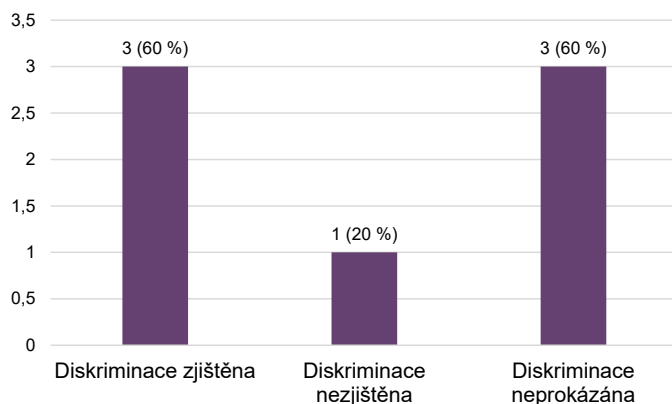
Pozn.: Součet podílů netvoří 100 %, protože v jednom případě ombudsman posoudil námitku i šetřil inspektorát.

## Posouzení námitky diskriminace

51

Graf 16 ukazuje, jak ombudsman námitky diskriminace posoudil. V téměř dvou třetinách (60 %) případů diskriminaci zjistil, jednou nezjistil a v dalších téměř dvou třetinách (60 %) diskriminaci neprokázal.

Graf 16 Posouzení námitky diskriminace ombudsmanem (N=5)



Pozn.: Součet podílů netvoří 100 %, protože u jednoho podnětu mohl ombudsman posuzovat více forem diskriminace.

V případech, kdy ombudsman zjistil diskriminaci, se ve dvou případech jednalo o diskriminaci ve formě sexuálního obtěžování, v jednom z těchto případů se jednalo současně i o pronásledování. V jednom případě se sice sexuální obtěžování prokázat nepodařilo, ombudsman ale konstatoval pronásledování související s tím, že se proti namítanému sexuálnímu obtěžování oběť bránila, a zároveň obtěžování z důvodu věku.

Prokázané sexuální obtěžování spočívalo konkrétně v instalaci pornografického obrázku na plochu počítače a ve výzvě ke svlečení se a vykoupání se v nafukovacím bazénku na pracovní oslavě.

Výsledek posouzení námitky diskriminace ukazuje na značnou slabinu v možnostech ombudsmana prokázat přítomnost sexuálního obtěžování. Ve třech případech totiž nebyl schopen shromáždit dostatečné množství informací k tomu, aby mohl s jistotou potvrdit, zda podle něj k sexuálnímu obtěžování došlo, či nikoliv.

Pokud se ombudsmanovi podařilo sexuální obtěžování prokázat, stalo se tak v jednom případě díky tomu, že nahlášení tohoto incidentu zaměstnavatel ombudsmanovi sám potvrdil.<sup>61</sup> Ve druhém případě k tomuto závěru došel ombudsman díky vyjádření dvou dalších osob, které jednání agresora potvrdily.<sup>62</sup> Ombudsman ale vyjádření dalších osob kromě samotného zaměstnavatele využívá při posuzování námitky diskriminace jen zřídka.

## Šetření postupu inspektorátu

V jednom případě ombudsman šetřil postup inspektorátu a zjistil pochybení, které se týkalo prošetření sexuálního obtěžování.<sup>63</sup> Ombudsman v daném případě uzavřel, že **inspektorát pochybil tím, že nesrozumitelně poučil stěžovatele o možnosti zproštění mlčenlivosti**, což vedlo k omezenému výkonu kontroly a mohlo mít vliv na její závěry.

61 Zpráva ombudsmana ze dne 13. 3. 2024, sp. zn. 1108/2023/VOP, dostupná z: <https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/12880>

62 Zpráva ombudsmana ze dne 6. 4. 2017, sp. zn. 2569/2016/VOP, dostupná z: <https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/4958>

63 Zpráva ombudsmana ze dne 31. 8. 2016, sp. zn. 3496/2015/VOP, dostupná z: <https://www.ochrance.cz/uploads-import/ESO/3496-2015-VOP-VP-Z18.pdf>

Z podnětu stěžovatele vyplývalo podezření na diskriminační jednání ze strany zaměstnavatele a kolegyně stěžovatele. Inspektorát podnět správně vyhodnotil a provedl kontrolu zaměstnavatele. V jejím rámci ověřil relevantní písemné dokumenty a požádal vybrané zaměstnance o zodpovězení dotazů bez přítomnosti dalších osob a vyplnění dotazníků. Tento postup směřoval k ověření nepříznivého zacházení, šikany a sexuálního obtěžování na pracovišti. Žádný z dotazovaných zaměstnanců však nepotvrdil, že by někdy byl svědkem podobného jednání.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel inspektory nezprostil mlčenlivosti, nemohla být provedená kontrola zaměřena přímo na jednání se stěžovatelem a jeho postavení v pracovním kolektivu, neboť cílené otázky by odhalily stěžovatelovu identitu. V případech, kdy je namítána šikana na pracovišti nebo přímo sexuální obtěžování, však není možné provést efektivní kontrolu bez odhalení identity podatele podnětu. Je proto mimořádně důležité, aby byl podatel podnětu srozumitelně poučen o zbavení mlčenlivosti.

V tomto však inspektorát podle ombudsmana pochybil, neboť poučení o možnosti zbavení mlčenlivosti nebylo formulováno srozumitelně a podatel tak nemohl učinit plně informované rozhodnutí. Podatel přitom uvedl ve svém podnětu inspekci práce, že jeho pracovní poměr skončil, nenacházel se tedy vůči zaměstnavateli v tak citlivé pozici, jako kdyby jeho pracovní poměr nadále trval.

Tato okolnost měla vliv na průběh kontroly a mohla ovlivnit také její výsledek. Proto ombudsman uzavřel, že inspektorát práce pochybil, když jednal v rozporu s principy dobré správy, konkrétně principem efektivnosti a vstřícnosti veřejné správy.<sup>64</sup>

<sup>64</sup> Veřejný ochránce práv. Principy dobré správy, dostupné z <http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/principy-dobre-spravy/>

## 2. Analýza podnětů k inspektorátu práce

V následujícím textu se věnujeme analýze podnětů, ve kterých se podatelé obraceli na inspektorát práce v souvislosti se sexuálním obtěžováním na pracovišti v rozmezí let 2015–2024.

Inspektorát jsme požádali o poskytnutí kopií podnětů a protokolů o kontrole v těch případech, ve kterých podatel namítal diskriminaci ve formě sexuálního obtěžování, za roky 2015–2024.<sup>65</sup>

Analýza zahrnuje devět podnětů, z toho jednou jde o dva podněty, na které navazovala stejná kontrola (stěžovatelé podávali stížnost proti sobě navzájem).

Inspektorát neeviduje systematicky všechny případy, ve kterých podatelé namítali diskriminaci ve formě sexuálního obtěžování v zaměstnání. Dá se předpokládat, že celkový počet podnětů k inspektorátu, které se týkaly alespoň částečně sexuálního obtěžování, byl ve skutečnosti vyšší.<sup>66</sup>

54

Stejně jako v případě podnětů k ombudsmanovi, i v této části vycházíme z tvrzení podatelů v poskytnutých podnětech. Data týkající se oběti, agresora, konkrétní náplně sexuálního obtěžování a dalšího nerovného zacházení i postupu zaměstnavatele (podkapitoly 2.1 až 2.6) vycházejí tedy ze **subjektivního pohledu osoby, která se na inspektorát rozhodla obrátit**. V této části navíc vycházíme pouze z podnětu poskytnutého inspektorátem, nikoliv z pozdějších možných doplnění.

Teprve podkapitola 2.7 se zabývá tím, jak s daným podnětem inspektorát naložil, a zda se mu případně podařilo prokázat, že k tvrzenému sexuálnímu obtěžování či jinému porušení povinností zaměstnavatele skutečně došlo.

<sup>65</sup> Inspektorát nás informoval o celkem 13 relevantních kontrolách. Ve čtyřech případech jsme vyhodnotili, že se podnět sexuálního obtěžování tak, jak mu rozumí antidiskriminační zákon, netýkal. V jednom případě sice inspektorát posuzoval mj. přítomnost sexuálního obtěžování, po prvotním výsledku kontroly z roku 2023 se však rozhodl provést došetření. Finální posouzení vydal až v roce 2025, tedy mimo sledované období. Tento případ jsme proto do analýzy nezahrnuli. Protože se však jednalo o jediný případ, kdy inspektorát shledal přítomnost sexuálního obtěžování, věnujeme se mu v závěru této kapitoly samostatně.

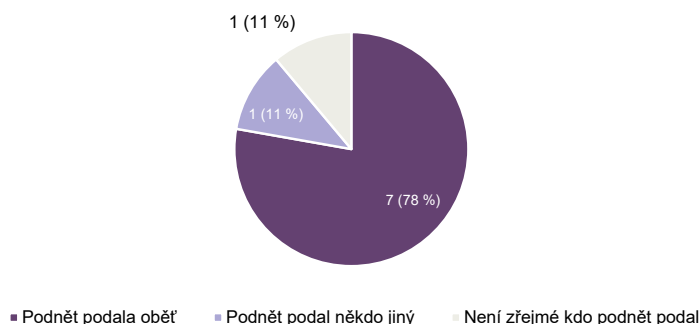
<sup>66</sup> V průběhu sledovaného období s námi inspektorát sdílel výběr podnětů, ve kterých stěžovatelé upozorňovali na sexuální obtěžování na pracovišti, a to v anonymizované formě pro účely přípravy školení pro inspektory. Pouze část těchto podnětů se shodovala s podněty, které nám inspektorát poskytl v únoru 2026 pro účely této analýzy. Inspektorát uvedl, že vede evidenci všech obdržených podnětů ke kontrole dle kontrolních oblastí, tedy takovéto podněty ke kontrole budou spadat do úseku rovného zacházení, podrobnější členění již však jeho informační systém neumožňuje. Lze se tak domnívat, že celkový počet podnětů, ve kterých si podatelé stěžovali inspektorátu na sexuální obtěžování, byl ve skutečnosti vyšší, než se inspektorátu podařilo dohledat.

## 2.1 Podatel

V analýze rozlišujeme podatele a oběť. Podatelem se rozumí osoba, která se na inspektorát obrátila s podnětem. Tento podnět se mohl týkat jí samotné (podatel a oběť jsou stejná osoba), případně podnětem mohla upozorňovat na situaci někoho jiného (podatel a oběť jsou jiná osoba).

V grafu 17 uvádíme, kdo podnět podal. Více než ve třech čtvrtinách (78 %) šlo o oběť. Ve zbytku případů šlo jednou o někoho jiného a jednou to nebylo možné s jistotou určit.

Graf 17 Podněty k inspektorátu podle podatele (N=9)

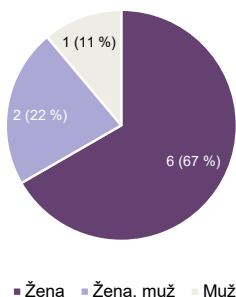


## 2.2 Oběť

Tato podkapitola se věnuje specifikům oběti.

V grafu 18 uvádíme, koho se mělo sexuálního obtěžování týkat. Ve dvou třetinách (67 %) byly oběťmi výhradně ženy. Případy, kde bylo obětí více a byli mezi nimi jak ženy, tak muži, byly dva (22 %). Pouze muže se týkal jeden případ (11 %).

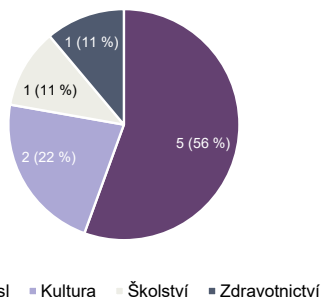
Graf 18 Pohlaví oběti (N=9)



**Věk** obětí se nám podařilo identifikovat pouze ve čtyřech případech. Jednalo se o jednotlivce ve věku 26, 28 a 43 let a dále o případ čtyř osob ve věku 37, 40, 56 a 56 let.

Co se týče **odvětví (graf 19)**, více než polovina (56 %) obětí pracovala v průmyslu, dvě (22 %) v kultuře, jedna ve školství (11%) a jedna ve zdravotnictví (11%).

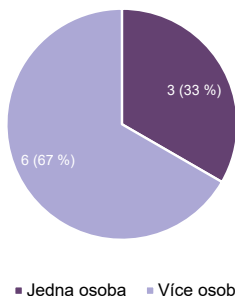
Graf 19 Odvětví, ve kterém oběť pracovala (N=9)



Co se týče počtu obětí v jednotlivých namítaných případech (graf 20), oběť byla ve třetině případů (33 %) jednotlivcem. O více osob současně se jednalo ve dvou třetinách (67 %) případů.

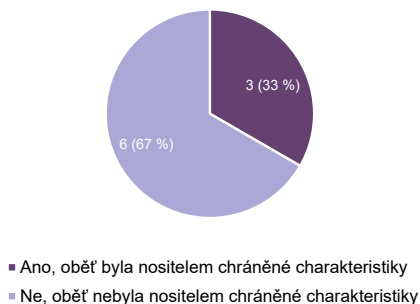


Graf 20 Počet obětí (N=9)



Dále jsme se zaměřili na to, zda byla oběť nositelem nějaké chráněné charakteristiky<sup>67</sup> (graf 21). Chráněné charakteristiky jsme definovali shodně s diskriminačními důvody podle antidiskriminačního zákona. U třetiny (33 %) obětí jsme identifikovali další chráněné charakteristiky<sup>68</sup>, u dvou třetin (67 %) jejich přítomnost z podnětu nevyplývala.

Graf 21 Přítomnost chráněné charakteristiky (N=9)

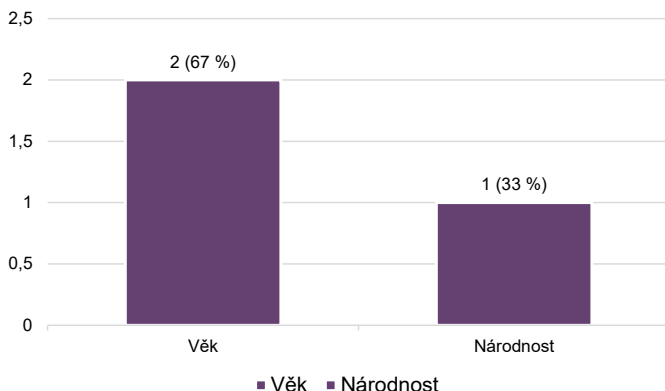


Co se týče dalších diskriminačních důvodů (graf 22), převládá zde věk, jehož nositeli byly dvě (67 %) oběti, jedna (33 %) pak byla nositelkou chráněné charakteristiky národnosti.

<sup>67</sup> Sexuální obtěžování se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví. Zaznamenávali jsme proto chráněné charakteristiky s výjimkou pohlaví, které bylo v analyzovaných případech relevantní vždy.

<sup>68</sup> K diskriminaci nemusí dojít pouze z jednoho chráněného důvodu, ale může jich být více. Teorie dělí násobnou diskriminaci na diskriminaci složenou (compounded) a průsečikovou (intersectional). Složená diskriminace je situace, kdy dochází k diskriminaci člověka z více chráněných charakteristik (důvodů), přičemž k diskriminaci by došlo i v případě, kdy by oběť diskriminace byla nositelkou pouze jedné z nich. Průsečiková diskriminace znamená kombinaci diskriminačních důvodů vytvářejících zcela jedinečnou situaci, která je ne-spravedlivá a zasluhuje si ochranu; ovšem nevznikla by, pokud by oběť diskriminace byla nositelkou pouze jedné chráněné charakteristiky. Výzkumy jednoznačně ukazují, že nositelé více chráněných charakteristik nesou vyšší riziko toho, že se stanou oběťmi diskriminace.

Graf 22 Další chráněné charakteristiky oběti (N=3)

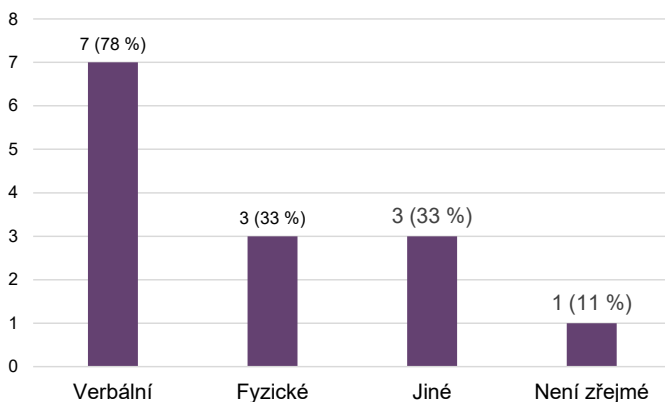


## 2.3 Podoba sexuálního obtěžování

V grafu 23 se blíže věnujeme tomu, z čeho konkrétně se mělo podle oběti sexuální obtěžování sestávat. Více než tři čtvrtiny (78 %) obětí uváděly, že se setkaly s verbálním obtěžováním, třetina (33 %) pak uvedla obtěžování fyzické či jiné.

58

Graf 23 Forma sexuálního obtěžování, jak ji uvádí podatel (N=9)



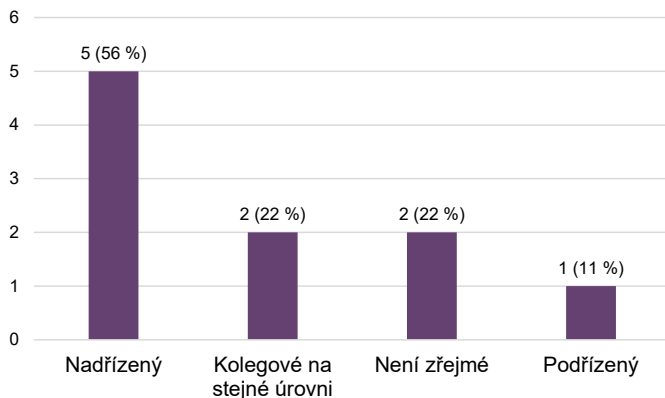
Pozn.: Součet podílů netvoří 100 %, protože jeden stěžovatel mohl uvést více forem sexuálního obtěžování.

Co se týče konkrétní podoby sexuálního obtěžování, zmiňovali podatelé nevhodné komentáře, dotazy, rozhovory na pracovišti či vtipy. Ve dvou případech mělo jít o nevhodné návrhy. Objevily se také nevhodné pohledy, sdílení nevyžádaných grafických materiálů a stalking.

## 2.4 Agresor

V grafu 24 se věnujeme mocenskému postavení agresora vůči oběti. Ve více než polovině (56 %) případů se jednalo o nadřízené. Ve více než pětině (22 %) se jednalo o kolegy, kteří byli v rámci pracovní hierarchie na stejné úrovni. Agresor, který byl v pracovní hierarchii na podřízené úrovni vůči oběti, se vyskytl jednou (11 %).

Graf 24 Mocenské postavení agresora vůči oběti (N=9)

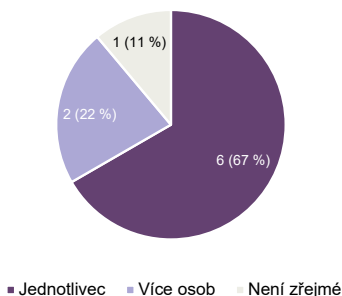


59

Pozn.: Součet podílů netvoří 100 %, protože agresorů bylo v některých případech více a na různých pozicích hierarchie.

Ve více než dvou třetinách (67 %) šlo o jednotlivce, o více osob šlo ve více než pětině (22 %) případů. V jednom případě (11 %) nebylo z poskytnutých informací zřejmé, o kolik agresorů se jednalo (graf 25).

Graf 25 Počet agresorů (N=9)



## 2.5 Další formy nerovného zacházení

Z následujícího grafu 26 vyplývá, že více než tři čtvrtiny (78 %) podatelů uvádí, že proti nim zaměstnavatel neuplatnil odvetná opatření. Více než pětina (22 %) tvrdí, že proti nim zaměstnavatel odvetná opatření uplatnil.

Graf 26 Odvetná opatření / pronásledování ze strany zaměstnavatele (N=9)

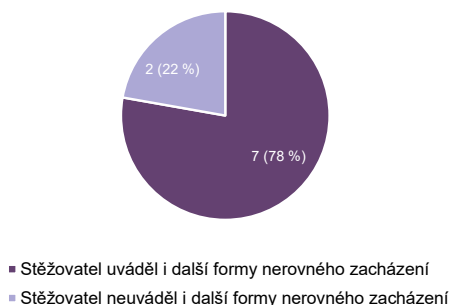


Antidiskriminační zákon taková odvetná opatření nazývá termínem **pronásledování**. Jedná se o nepříznivé zacházení, postih nebo znevýhodnění následující poté, co se oběť diskriminace rozhodla proti tomuto jednání bránit. Pronásledování je jednou z forem zakázané diskriminace.

Pronásledování sestávalo z odebrání pozice zástupkyně, odebrání kroužku logopedie, snížení osobního ohodnocení, stupňování šikany a nabádání k ní dalších lidí či ukončení pracovního poměru.

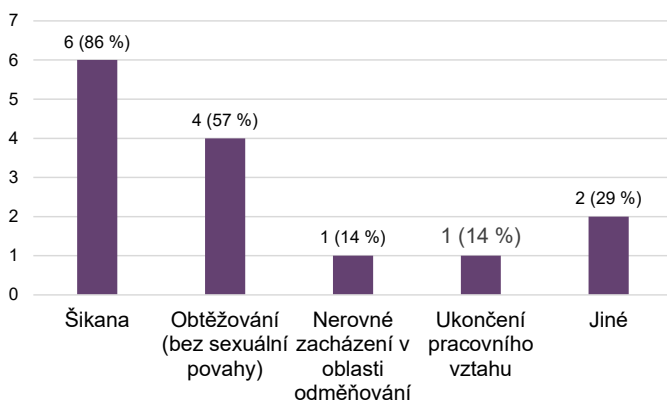
V následujícím grafu 27 uvádíme, zda oběť tvrdí, že se setkala kromě sexuálního obtěžování a pronásledování i s dalšími formami nerovného zacházení. Více než tři čtvrtiny (78 %) se s nimi setkali.

Graf 27 Další formy nerovného zacházení ze strany zaměstnavatele (N=9)



V grafu 28 se věnujeme blíže tomu, o jaké další formy nerovného zacházení se jednalo. Dominovala šikana (86 %), více než polovina (57 %) lidí uváděla obtěžování (bez sexuální povahy), s nerovným zacházením v oblasti odměňování a ukončením pracovního poměru se setkal jeden člověk.

Graf 28 Další formy nerovného zacházení (N=7)



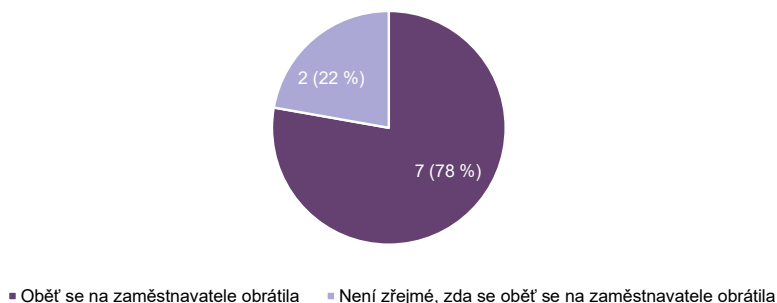
Pozn.: Součet podílů netvoří 100 %, protože stěžovatel mohl uvést více forem nerovného zacházení.

Do kategorie „jiné“ jsme zařadili např. špatnou atmosféru na pracovišti, šikanu, nátlak a nepříznivé hodnocení práce.

## 2.6 Řešení se zaměstnavatelem

V následujícím oddíle se věnujeme tomu, jak se oběť snažila řešit sexuální obtěžování na pracovišti se svým zaměstnavatelem. Více než tři čtvrtiny (78 %) obětí se na svého zaměstnavatele ve snaze o řešení situace obrátily, u zbytku to nebylo zřejmé (graf 29).

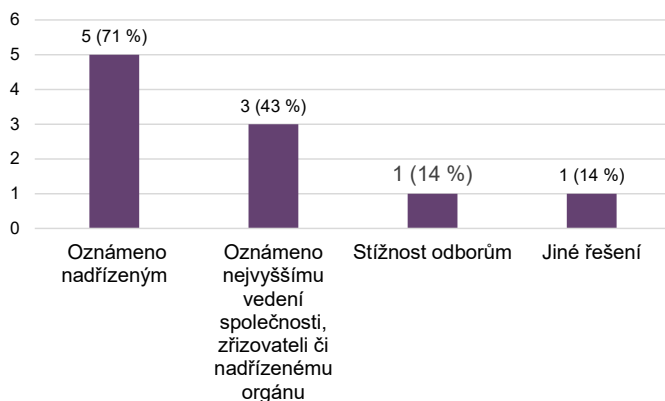
Graf 29 Podíl obětí, které se obrátily na zaměstnavatele ve snaze o řešení sexuálního obtěžování (N=9)



62

Jak konkrétně oběti sexuální obtěžování řešily se zaměstnavateli, ukazuje graf 30. Nejčastěji (71 %) se obrátily na nadřízené v rámci daného pracoviště, případně (43 %) na osobu či orgán tomuto pracovišti nadřízené (nejvyšší vedení společnosti, zřizovatele či nadřízený orgán). Jedna oběť (14 %) si stěžovala odborům. Jiné řešení zvolil jeden (14 %) člověk a navrhl zřízení etického kodexu.

Graf 30 Způsoby řešení sexuálního obtěžování se zaměstnavatelem (N=7)



Pozn.: Součet podílů netvoří 100 %, protože oběť mohla zvolit více variant řešení.

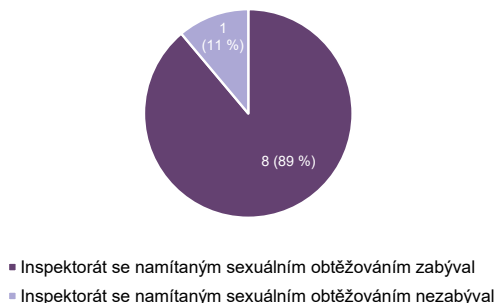
## 2.7 Postup inspektorátu práce

V tomto oddílu se věnujeme tomu, jak k namítanému sexuálnímu obtěžování přistupoval inspektorát práce při kontrole zaměstnavatele.

Je třeba poznamenat, že data v tomto oddílu vycházejí pouze z poskytnutých protokolů o kontrole. Z analýzy vyplynulo, že tyto protokoly nemají napříč jednotlivými oblastními inspektoráty práce či jednotlivými inspektory jednotnou formu. Lišily se nejen přehledností a srozumitelností závěrů pro čtenáře, ale také mírou detailu v otázce, na základě čeho inspektorát došel ke kontrolním zjištěním.

V téměř všech případech (89 %) z protokolu o kontrole vyplynulo, že se inspektorát výslovně zabýval otázkou sexuálního obtěžování (graf 31). V jednom případě však z protokolu nebylo možné vyčíst, že by se inspektorát otázkou sexuálního obtěžování, na které podatel upozorňoval, zabýval.

Graf 31 Podíl případů, kdy se inspektorát zabýval namítaným sexuálním obtěžováním (N=9)



63

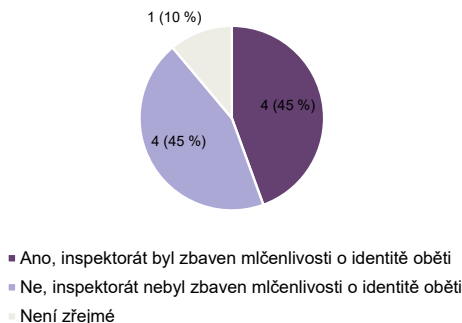
Inspektorát práce je před provedením kontroly povinen podatele podnětu poučit srozumitelným způsobem o možnosti zproštění mlčenlivosti. Podateli podnětu tak musí být zřejmé, že na jeho rozhodnutí závisí míra individualizace a efektivity kontroly. Vedle toho musí mít jasnou představu o skutečných důsledcích zbavení i nezbavení mlčenlivosti.<sup>69</sup>

Pouze v téměř polovině (45 %) případů zbavil podatel inspektorát mlčenlivosti (graf 32).

69 Zpráva ombudsmana ze dne 31. 8. 2016, sp. zn. 3496/2015/VOP, dostupná z: <https://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/4928>

V těchto případech tedy inspektorát mohl prozradit při kontrole identitu podatele, a díky tomu kontrolu přesněji zacílit. V ostatních případech byly možnosti inspektorátu prokázat sexuální obtěžování ztíženy. Za předpokladu, že inspektorát podatele o této nevýhodě srozumitelně poučí, je však na místě, aby sám podatel zhodnotil všechna pro a proti a učinil informované rozhodnutí pro svou situaci.

Graf 32 Zbavení mlčenlivosti o identitě stěžovatele (N=9)



## Výsledek šetření inspektorátu

64

Pro náš výzkum je zásadní otázka, zda se inspektorátům práce podařilo kontrolou zjistit nějaké pochybení zaměstnavatele, které se týkalo namítaného sexuálního obtěžování.

### **Inspektorát práce nezjistil sexuální obtěžování ani v jednom z případů.**

Z analyzovaných informací však není možné dovodit, jaké jsou skutečné příčiny toho, že inspektoráty v žádné z analyzovaných kontrol přítomnost sexuálního obtěžování neshledaly.

Mezi možné hypotézy lze zařadit zejména nepříznivou důkazní situaci. Samotné oběti sexuálního obtěžování mají zpravidla velmi omezené možnosti, jak si opatřit důkazy takového nevhodného jednání. Inspektoráty poté musí být schopny pochybení zaměstnavatele dovodit s dostatečnou mírou jistoty. To může být v situaci, kdy zaměstnavatel ani další osoby na pracovišti toto jednání výslovně nepotvrdí, velmi náročný úkol. Tyto i další možné důvody by bylo potřeba ověřit dalším, zejména kvalitativním výzkumem.



**Ze zpracovaných dat jsme museli vypustit jediný případ, ve kterém inspektorát sexuální obtěžování shledal.** Jednalo se o případ, ve kterém se inspektorát po prvotním výsledku kontroly z roku 2023 rozhodl provést došetření. Finální posouzení vydal až v roce 2025, tedy mimo sledované období.

V daném případě přitom inspektorát přistoupil k velmi citlivému přístupu ke konceptu sexuálního obtěžování. To zákon definuje jako jednání, které vede ke snížení důstojnosti osoby a vytvoření nepřátelské a ponižující atmosféry.

Inspektorát v daném případě posuzoval situaci, kterou podatelka zachytila na fotografiích, a kterou osoby na ní zobrazené považovaly za konsenzuální. Inspektorát dovodil, že takové chování mohlo i přes dobrovolnost samotných aktérů vůči podatelce, která byla svědkyní tohoto chování na pracovišti, vytvářet nepřátelskou a ponižující atmosféru. Uzavřel proto, že se podle něj jednalo o sexuální obtěžování tak, jak mu rozumí antidiskriminační zákon.

Stěžovatelka tvrdila, že se sama stala obětí fyzického sexuálního obtěžování, navíc v poměrně závažné podobě. Inspektorátu se ale nepodařilo prokázat, že by se podatelka stala obětí sexuálního obtěžování, které agresor směřoval přímo vůči ní.

65

Pro další kontext jsme analyzovali také to, zda inspektoráty zjistily nějaká porušení povinností zaměstnavatele, která se sexuálního obtěžování přímo netýkala, či jej doprovázela.

Graf 33 ukazuje, že inspektorát práce zjistil pouze jedno jiné pochybení, které se týkalo rovného zacházení. Konkrétně se jednalo o porušení povinnosti vedoucího zaměstnance vytvářet příznivé pracovní podmínky<sup>70</sup>, spočívající v oboustranné komunikaci mezi ředitelem a dvěma konkrétními zaměstnanci. Toto pochybení však nemělo vazbu na konkrétní formu diskriminace či diskriminační důvod na straně zaměstnance.

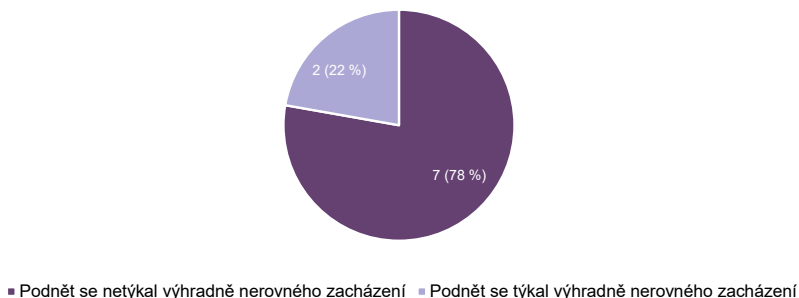
<sup>70</sup> Dle ustanovení § 302 písm. c) zákoníku práce.

Graf 33 Výsledek šetření inspektorátu v oblasti jiných porušení rovného zacházení (N=9)



V následujícím grafu 34 vidíme, že více než tři čtvrtiny (78 %) stěžovatelů si stěžovaly kromě nerovného zacházení<sup>71</sup> i na porušování dalších povinností zaměstnavatele.

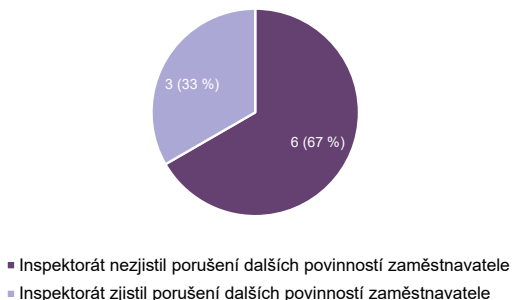
Graf 34 Přehled podnětů podle toho, zda se týkaly výhradně nerovného zacházení (N=9)



Graf 35 ukazuje, zda zjistil inspektorát práce porušení nějakých dalších povinností zaměstnavatele. Ve dvou třetinách (67 %) případů žádné další porušení nezjistil.

<sup>71</sup> Namítané nerovné zacházení mohlo kromě sexuálního obtěžování zahrnovat také např. šikanu, nerovné odměňování či další formy diskriminace.

Graf 35 Porušení nějakých dalších povinností zaměstnavatele (N=9)



### Inspektorát v posuzovaných případech **neuložil žádnou pokutu.**

Inspektorát přitom podle zákona<sup>72</sup> vykonává kontrolu dodržování povinností na straně zaměstnavatele a zároveň ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole. Kromě toho může zaměstnavateli za přestupky spáchané těmito pochybeními uložit pokutu ve výši, kterou stanoví zákon.<sup>73</sup> Za přestupky na úseku rovného zacházení může uložit pokutu až 1 000 000 Kč.<sup>74</sup>

V případě porušení § 302 písm. c) zákoníku práce, které inspektorát v jednom případě shledal, se však nejedná o přestupek. Za toto porušení tedy inspektorát pokutu uložit nemohl, mohl jej pouze vytknout v protokolu, což také udělal.

<sup>72</sup> Zákon o inspekci práce.

<sup>73</sup> Část čtvrtá zákona o inspekci práce.

<sup>74</sup> Ustanovení § 11 odst. 2 zákona o inspekci práce.